

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana **06**





SUMÁRIO

PROCESSO CIVIL	2
Procedimento Comum	2
Sentença e Coisa Julgada	16
PROCESSO DO TRABALHO	20
Ação Trabalhista	20
Defesa do Réu	25
Audiência Trabalhista	28
ÉTICA	32
Incompatibilidades e Impedimentos	32
Infrações e Sanções Disciplinares	36
Infrações e Sanções Disciplinares	42
PROCESSO PENAL	48
Prisões, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória	48
CONSTITUCIONAL	57
Intervenção	57
PENAL	61
Crimes Contra a Vida	61
Crimes Contra a Honra	71
CONSUMIDOR	79
Responsabilidade Civil das Relações de Consumo	79



DIA 36

PROCESSO CIVIL

Procedimento Comum

O Procedimento Comum no processo civil, é o rito padrão para os processos judiciais que não possuem legislação própria. Ele é composto por várias fases e etapas, e sua aplicação é a regra geral no processo civil, exceto quando há legislação especial que o substitui.

→ É a partir daqui que se entende como está o processo.

1. Petição Inicial

Meio pelo qual a parte vai provocar o judiciário (inerte no momento) para pleitear seu direito.

1.1 Requisitos da Petição Inicial (art. 319 CPC)

A petição inicial deve conter vários requisitos para ser considerada válida e aceita pelo juiz. Os principais requisitos são: indicação do juízo, qualificação das partes, narração dos fatos e fundamentos jurídicos, pedido, valor da causa, indicação das provas e opção por audiência de conciliação.

A petição **deve ser escrita e assinada por advogado**, salvo exceções, e acompanhada dos documentos indispensáveis. Conforme art. 319 do CPC dispõe:

Art. 319 CPC. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, **requerer ao juiz diligências necessárias** a sua obtenção.



§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320 CPC. A petição inicial será **instruída com os documentos indispensáveis** à propositura da ação.

1.2 Pedido

É o objeto do processo. Via de regra, **deve ser certo e determinado**, logo, tem que pedir exatamente o que a parte quer.

Pode ser imediato ou mediato.

- **Pedido Imediato:** é o provimento jurídico. Pode ser uma declaração, uma condenação ou uma constituição.
- Exemplo: Declaração de paternidade, quando se quer o reconhecimento da paternidade (se é pai biológico), não está constituindo, apenas declarando algo que já existe.
- **Pedido Mediato:** é, efetivamente, o que a parte quer. Trata-se de algo palpável, ou seja, é parte prática do pedido.
- Exemplo: na declaração de paternidade mencionado, a "Declaração" é o pedido imediato, que é o provimento jurídico. Agora, "de paternidade" é o pedido mediato, que é o bem da vida realmente pretendido.

→ Cumulação de Pedidos:

Requisitos: identidade das partes, pedidos compatíveis entre si, competência do juízo para todos os pedidos e identidade procedimental (mesmo rito).

Art. 326 CPC. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Art. 327 CPC. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

- I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
- II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
- III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.



ATENÇÃO! Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação, sendo empregado o **PROCEDIMENTO COMUM**, sem prejuízo das técnicas processuais diferenciadas, previstas para cada rito.

- **Cumulação própria (art. 327 CPC):** A parte quer **"isso"** e **"aquilo"**, então tem essa conjunção aditiva **"e"**, porque a parte realmente quer os dois, logo, faz mais de um pedido e quer que todos sejam analisados.

a) **simples:** os pedidos são independentes, ou seja, "eu quero isso e aquilo", um não tem nada a ver com o outro.

b) **sucessiva:** os pedidos são dependentes, logo, a análise do pedido posterior depende necessariamente do acolhimento do pedido anterior.

Exemplo: Maria quer que seja reconhecida a paternidade e o genitor condenado a pagar alimentos. Se a pessoa não for o pai, via de regra, não será condenada ao pagamento, salvo nos casos de paternidade socioafetiva que, aí sim, teria que haver o pagamento.

- **Cumulação imprópria (art. 326 CPC):** É a cumulação "falsa"; é a cumulação com a conjunção aditiva **"ou"**. A parte formula **mais de um pedido**, mas, **na realidade**, ela **quer um ou o outro**.

a) **eventual ou subsidiária:** há ordem de preferência; a parte pede uma coisa (que é o que ela realmente quer), mas ela pede, subsidiariamente, outra coisa.

Exemplo: A clínica "Corpo Bonito" não quer ser condenada por danos morais, mas se for, quer que seja em um valor abaixo.

b) **alternativa:** não há ordem de preferência, então tanto faz: "Ah, eu tenho uma obrigação com Hulk e que para ele tanto faz se o pagamento será em ração ou em dinheiro".

Ana, posso fazer outro pedido DEPOIS de iniciado o processo?



Sim! Entretanto, preste **atenção** ao momento:

- **ANTES DA CITACÃO DO RÉU:** se o autor resolver pedir mais coisas ou fazer alguma alteração, não precisa da autorização do réu.

- **SE O RÉU JÁ TIVER SIDO CITADO:** ele terá que concordar, ou seja, terá que aceitar essa alteração dos pedidos.

- **QUANDO É FEITO PELO RÉU:** ele faz um pedido mais adiante, na chamada reconvenção (contra-ataque em face do autor).



1.3 Valor da Causa

- A petição **deve** indicar, necessariamente, um valor da causa, ainda que a ação não tenha valor econômico.
- O réu pode impugnar o valor da causa na **contestação**.

Art. 291 CPC. *A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.*

Art. 292 CPC. *O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

Art. 293 CPC. *O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.*

RESUMÃO PARA NÃO ESQUECER!

- Ação em que há cumulação de pedidos: **soma todos os valores**.
- Ação em que os pedidos são alternativos: **maior valor**.
- Ação em que houver pedido subsidiário: **valor do pedido principal**.
- Ação de alimentos: o valor da causa é a **soma de 12 prestações mensais** pedidas pelo autor.



2. Juízo de Admissibilidade da Petição Inicial

Aqui o magistrado verificará se estão presentes os **requisitos da petição inicial**, ou seja, momento no qual o juiz vai dar os “**checks**”, verificando se petição inicial está completa!



O que ele pode fazer nesse momento?



Indeferir a petição inicial → é cabível o recurso de **APELAÇÃO**

Julgar improcedente o pedido liminarmente → é cabível o recurso de **APELAÇÃO**

Analisar a tutela (se for o caso) → é cabível o recurso de **AGRAVO DE INSTRUMENTO**.

3. Emenda da Petição Inicial (art. 321 CPC)

Ocorre quando não são preenchidos os requisitos ou há irregularidades na petição inicial. Nesse caso, o juiz concede o prazo de **15 dias** para a complementação. ***CAIU NA OAB 33***

O juiz tem que indicar, com precisão, o que deverá ser corrigido.

Se não o fizer no prazo (a chamada emenda), haverá indeferimento da inicial, sem resolução do mérito.

Art. 321 CPC. O juiz, ao verificar que **a petição inicial não preenche os requisitos** dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, **determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete**, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, **o juiz indeferirá** a petição inicial.

4. Indeferimento da Petição Inicial (art. 330 CPC)

O indeferimento da petição inicial ocorre quando a petição não atende aos requisitos legais para dar início a uma ação judicial. O artigo 330 do CPC lista as situações em que a petição inicial será indeferida:

Art. 330 CPC. A petição inicial será **indeferida** quando:

I – for inepta;

II – a parte for manifestamente ilegítima;

III – o autor carecer de interesse processual;

IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.



Quando a inicial for **inepta** ou a parte for **manifestamente ilegítima** ou o autor não tiver **interesse processual** ou não tiver **representação de advogado** ou não atendido o **prazo de emenda à inicial**:

- Haverá resolução SEM julgamento do mérito (art. 485, I, CPC).
- NÃO haverá coisa julgada, podendo a ação ser reproposta desde que sanado o vício.

5. Improcedência Liminar do Pedido

A improcedência liminar do pedido, prevista no artigo 332 do CPC, é uma forma de julgamento que **antecipa a decisão de mérito e declara a improcedência do pedido antes mesmo da citação do réu.**

Art. 487 CPC. Haverá **resolução de mérito** quando o juiz:

I – acolher ou **rejeitar** o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

- Decisão de extinção do processo **COM resolução de mérito.**

- Causas que DISPENSEM a fase instrutória, independentemente da citação do réu.

Decisão que favorece o réu, portanto, não precisa ser citado.

Hipóteses:

- Quando o pedido contrariar enunciado de súmula do STF e STJ.
- Acórdão de recursos repetitivos dos tribunais superiores.
- Entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas ou assunção de competência.
- Súmula do TJ local.
- Prescrição e decadência.



TABELINHA PARA DIFERENCIAÇÃO!!

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL	IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO
Extinção <u>sem</u> resolução do mérito	Extinção <u>com</u> resolução do mérito
Hipóteses: - for inepta; - a parte for manifestamente ilegítima; - o autor carecer de interesse processual; - não tiver representação de advogado; - não atendido o prazo de emenda à inicial	Hipóteses: - Matéria de direito + precedente; - Prescrição/Decadência.
Recurso cabível: APELAÇÃO - 15 dias; Juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de 05 dias; Juiz não se retratou, cita réu para apresentar contrarrazões.	Recurso cabível: APELAÇÃO - 15 dias; Juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de 05 dias; Juiz não se retratou, cita réu para apresentar contrarrazões.

6. Audiência de Conciliação e Mediação

- Será designada após o juízo de admissibilidade.
- Juiz designará com antecedência mínima de **30 dias**, devendo o réu ser citado com pelo menos **20 dias** de antecedência (art. 334, caput, CPC);
- Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, **não** podendo exceder a **2 meses** da data de realização da primeira sessão, **desde que** necessárias para a composição das partes (art. 334, §2º, CPC). ***CAIU NA OAB 30*** ***CAIU NA OAB 26***
- No **procedimento comum**, a **REGRA** é ter audiência de mediação e conciliação.

EXCEÇÕES (art. 334, §4º, I e II, CPC) - quando não tem audiência de conciliação e mediação:

a) as DUAS partes manifestarem desinteresse.

- O autor deve manifestar o seu desinteresse pela audiência na petição inicial e o réu por petição, que será apresentada com antecedência de **10 dias**, contados da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
- Se apenas uma das partes manifestarem o interesse em não ter, ela vai ocorrer da mesma forma.
- **Em caso de omissão sobre o interesse ou não na audiência, ela ocorrerá! *CAIU NA OAB 38*** ***CAIU NA OAB 39***
- Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §6º, CPC).



b) quando o direito não admite a autocomposição.

- É o direito ao qual o sujeito não pode abrir mão, por exemplo: direito à vida, à liberdade, à saúde, à imagem e à dignidade, sendo encontrados nos direitos fundamentais do rol do art. 5º, CF/88.

c) quando não houver nenhum conciliador disponível.

- Nesse caso, o próprio juiz pode realizá-la, entretanto, como há críticas neste sentido, deverá ser realizada, **preferencialmente**, por conciliadores e mediadores.

O **não comparecimento injustificado** do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com **multa de até 2%** da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º, CPC). ***CAIU NA OAB 29*** ***CAIU NA OAB 27*** ***CAIU NA OAB 38***

- No **Juizado Especial**, se o indivíduo não comparecer à audiência de conciliação e mediação, a consequência será a revelia.



ATENÇÃO! No procedimento especial, a **REGRA é NÃO ter a audiência de conciliação e mediação**. Só haverá se o próprio rito especial for previsto.



ATENÇÃO! Nas ações de família é possível que, **a requerimento das partes, o juiz determine a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar**. ***CAIU NA OAB 26*** ***CAIU NA OAB 27***

RESUMÃO PARA NÃO ESQUECER!

- 1) Juiz marca a audiência de conciliação e mediação dentro de, no mínimo, **30 dias**;
- 2) Réu tem que ser citado, pelo menos, **20 dias** antes da data da audiência;
- 3) Réu, até **10 dias** antes da audiência, vai poder se opor à sua realização, apresentando uma petição simples com pedido de cancelamento, demonstrando o seu desinteresse na realização.

7. Defesa do Réu

Pode ser ofertada:

- Somente contestação;
- Contestação com reconvenção (tem que estar na mesma petição);



- Somente reconvenção (caso não queira contestar).

7.1 Contestação

- Tudo de defesa deverá ser alegado nesse momento.
- Meio no qual o réu se defende do que é alegado pelo autor.
- Prazo de **15 dias úteis**, contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da citação (a depender da forma como foi feita).



ATENÇÃO! Possuem prazo em dobro (arts. 180, 183, 186 e 229, CPC): Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e litisconsortes, em se tratando de processos físicos (**NÃO** se aplica a eletrônicos), com advogados diferentes e de escritórios de advocacia diferentes.

- A contagem de prazo parará de ser em dobro se, havendo dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles (art. 229, §2º, CPC).
- Só o litisconsorte que foi condenado (que sucumbiu) é que vai ter o interesse recursal, só ele vai poder entrar com recurso e aqui não tem prazo em dobro.

- PRAZOS DIFERENCIADOS:

- Ação Rescisória - mínimo de **15 dias** e máximo de **30 dias**;
- Tutela cautelar antecedente - prazo de **5 dias**.



ATENÇÃO! Quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, **cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu** (art. 335, II, CPC). ***CAIU NA OAB 39***



ATENÇÃO! Em regra, o advogado não poderá realizar nenhum ato processual sem a procuração (mandato), visto que a sua capacidade postulatória não estará devidamente comprovada.

Entretanto, o art. 104 do CPC traz exceções, que permite que o advogado postule sem procuração, como: **evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou, ainda, para praticar um ato considerado urgente**. Nessas situações, ele deverá apresentar a procuração no **prazo de 15 dias**, o qual ainda poderá ser prorrogado pelo magistrado da causa. ***CAIU NA OAB 40***



- Toda a matéria de defesa do réu deve ser alegada, sob pena de ser considerado revel, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). **Assim, a REVELIA acontece quando há ausência de contestação no prazo de 15 dias.**

Art. 341, CPC. Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

- **Não se aplica** os efeitos da revelia (art. 345, CPC) quando existir **pluralidade de réus** e um deles apresentar contestação (aproveita aos demais).



ATENÇÃO! O **ônus** da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

EXCEPCIONALMENTE, admite-se que o réu, depois da contestação, deduza novas alegações quando:

- Relativas a direito ou a fato superveniente: se a pessoa soube agora, como iria alegar antes?
- Matérias que o juiz pode conhecer de ofício: prescrição.
- Matérias que a própria lei autoriza que sejam alegadas a qualquer tempo: decadência convencional do CDC.

RESUMO EM TABELINHA PARA DIFERENCIAÇÃO!!

PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE (art. 336, CPC)	PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS (art. 341, CPC)
O réu deve <u>concentrar toda a matéria</u> de defesa na contestação.	O réu deve <u>impugnar todos os fatos de maneira específica</u> , sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.



Exceções: - Matérias relativas a fatos supervenientes; - Matérias que o juiz pode conhecer de ofício; - Matérias que a própria lei autorize serem alegadas a qualquer tempo.	Exceções: - Fatos que <u>não admitem confissão</u>; - Quando a inicial não está acompanhada de <u>prova legal</u>; - Quando houver <u>contradição com a defesa</u>, considerada em seu conjunto; - Quando a contestação for apresentada por <u>negativa geral</u> (curador especial ou defensor público), ou seja, não vai impugnar especificamente, mas também não vai presumir verdadeiro o alegado pelo autor.
--	--

- A arguição de impedimento e de suspeição **NÃO deve ser alegada na contestação**, deve ser feita em uma petição separada (art. 146, CPC).



ATENÇÃO! Todas as preliminares de mérito podem ser reconhecidas de **OFÍCIO** pelo juiz, exceto a convenção de arbitragem e incompetência relativa.

- O autor poderá: ***CAIU NA OAB 27***
 - **Até a citação**, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, **independentemente de consentimento do réu**;
 - **Até o saneamento do processo**, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, **com consentimento do réu**, assegurado o contraditório **no prazo mínimo de 15 (quinze) dias**.

8. Reconvenção

- Ação do réu contra o autor no mesmo processo em que é demandado.
- É um contra-ataque do réu.
- Tem os mesmos requisitos da petição inicial.
- Deve haver conexão com a ação principal ou fundamentos da defesa (art. 343, caput, CPC).
- Pode ser apresentada com a contestação ou de forma autônoma somente se réu **NÃO** quiser contestar, porque se quiser, necessariamente, a reconvenção terá que estar **JUNTO** da contestação, como um capítulo.
- O réu pode propor a reconvenção **independente de oferecer contestação** (art. 343, §6º, CPC).

CAIU NA OAB 42



ATENÇÃO! No Juizado Especial não se admitirá a reconvenção (art. 31, Lei nº 9.099/95).

CAIU NA OAB 42

- Nesse caso, dentro da própria contestação, é lícito ao réu formular pedido em seu favor, desde fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
- Formulado o pedido do réu, o autor poderá responder na própria audiência ou requer designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

- Pode ser proposta em litisconsórcio com um terceiro, bem como contra o autor e um terceiro.

Exemplo: Ana entrou com uma ação contra Aldenor e Hulk, sendo que ambos só podem contestar (se defender) ou reconvir, podendo acrescentar Davi como litisconsorte.

- Sendo proposta, o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para apresentar resposta em **15 dias úteis**.



ATENÇÃO! A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito **não impede o prosseguimento da reconvenção**.

9. Julgamento Antecipado do Mérito

É uma decisão feita quando **não há necessidade de produção de outras provas** ou quando o réu for revel e não houver requerimento de provas. ***CAIU NA OAB 31***

Há **supressão da fase instrutória e da saneadora**, ou seja, julga-se o processo no estado em que ele se encontra, por não ter necessidade de esperar mais.

O julgamento faz coisa julgada **material**.

Contra a **SENTENÇA** de julgamento antecipado do mérito, cabe **APELAÇÃO**.

10. Julgamento Parcial do Mérito

É uma espécie de “desacumulação” de pedido.

Ocorre quando o **magistrado já tem condições, desde logo, de julgar uma das pretensões da parte**, porquanto já está convencido, já tem elementos suficientes para decidir sobre aquele “pedaço”, por isso é chamado de julgamento parcial de mérito.



Quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles ficarem incontroversos ou estiverem em condições imediatas de julgamento. O que acontece com o outro pedido? O processo segue normalmente.

A decisão sobre o julgamento parcial é uma **DECISÃO INTERLOCUTÓRIA** (não é uma sentença), da qual cabe **AGRAVO DE INSTRUMENTO**.

Exemplo: Ana entra com ação contra Aldenor pedindo danos morais e materiais e o juiz se convence de que os danos materiais estão realmente presentes, enquanto os danos morais ainda não há certeza, ainda pode ser necessária a produção de provas. Aqui é possível o julgamento parcial do mérito, pois poderá haver o julgamento com relação aos danos materiais, já que o juiz já está convencido.

Portanto, a decisão do juiz sobre uma parte do mérito somente é uma decisão interlocutória, da qual cabe agravo de instrumento. O processo vai seguir quanto ao restante (no caso do exemplo, o processo seguirá quanto aos danos morais).

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO	JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO
É uma sentença	É uma decisão interlocutória
Cabe APELAÇÃO	Cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO

II. Fase de Saneamento

- É nessa fase que o juiz vai "organizar" o processo, verificando se precisa de mais provas, quem é que vai produzi-las e tudo o mais, ou seja, serve para: ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 41***

- resolver as questões processuais pendentes
- delimitar as questões de fato que serão objeto de prova
- definir a distribuição do ônus da prova
- delimitar as questões de direito
- designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento

- Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir **esclarecimentos ou solicitar ajustes**, no prazo comum de **5 dias**, findo o qual a decisão se torna estável.

- As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a qual, se homologada, **vincula as partes e o juiz**.



- Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, **deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes**, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.
- É possível que as partes **invertam consensualmente o ônus da prova**, salvo quando:
 - recair sobre direito indisponível da parte;
 - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

12. Audiência de Instrução e Julgamento

- Momento em que as provas (meios utilizados para levar, ao conhecimento do juiz, os fatos relevantes para julgamento) **serão produzidas**.
- As partes vão provar por todos os meios de direito admitidos (exceto prova ilícita): prova documental, pericial, por depoimento, etc.
- Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes.
- A ordem da prova oral se encontra no art. 361, CPC. **Inicia-se a produção de provas orais, preferencialmente na seguinte ordem: o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos; o autor, em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais; as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.**
 - Podem depor como testemunhas **todas as pessoas, exceto** as incapazes, impedidas ou suspeitas (art. 447, CPC) ***CAIU NA OAB 42***
 - Se necessário, o juiz pode admitir o depoimento dessas testemunhas e serão prestados independentemente de compromisso, sendo atribuído o valor que possam merecer (art. 447, §§4º e 5º, CPC).
 - Havendo provas orais a serem produzidas no feito e que sejam essenciais à solução da controvérsia, **as partes não poderão renunciar a sua produção**, tendo em vista que elas são necessárias para o convencimento do juiz.
- Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, e ao MP, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de **20 minutos** para cada um, prorrogável por **10 minutos**, a critério do juiz (art. 364, CPC).
- Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, **o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas**, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo MP, se for o caso de sua intervenção, **em prazos sucessivos de 15 dias** (art. 364, §2º, CPC).
- Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença, da qual cabe apelação, em audiência ou no prazo de **30 dias**. A audiência será pública, salvo as exceções legais.



Sentença e Coisa Julgada

1. Sentença

Pronunciamento do juiz que **põe fim** à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Encerramento da fase de conhecimento ou do processo de execução.

→ **Coisa julgada FORMAL:** decorre da imutabilidade da sentença no próprio processo em que foi proferida.

→ **Coisa julgada MATERIAL:** impede que o objeto do julgamento volte a ser discutido em outro processo. Só pode acontecer junto à coisa julgada formal. Ocorre em hipótese de decisão com resolução de mérito transitada em julgado.

- Efeito **vinculativo:** alcança a coisa julgada apenas as partes principais.
- Efeito **sanatório:** os vícios processuais são convalidados com o trânsito em julgado material.
- Efeito **preclusivo:** no momento em que a coisa julgada se forma, estarão repelidos todos os argumentos que a parte poderia invocar no processo, tenha ou não sido invocado.

- A sentença pode ser **COM** resolução de mérito (art. 487, CPC) ou **SEM** resolução de mérito (art. 485, CPC). ***CAIU NA OAB 34* *CAIU NA OAB 36***

Antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, o juiz vai conceder a oportunidade para corrigir esse vício, se possível.

1.1 Hipóteses de Extinção COM Resolução de Mérito

- Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
- Decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
- Homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
- Homologar a transação;
- Homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Aqui adota-se o princípio da primazia da resolução do mérito, visto que o juiz deverá se esforçar para possibilitar efetivamente a análise da pretensão material.



1.2 Hipóteses de Extinção SEM Resolução de Mérito

- Indeferir a petição inicial;
- O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes;
- Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de **30 (trinta) dias**;
- Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
- Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
- Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
- Homologar a desistência da ação;
- Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
- Nos demais casos prescritos neste Código.



ATENÇÃO!

Desistência causa → sentença Sem resolução do mérito (art. 485, CPC) ***CAIU NA OAB 36***

Renúncia causa → sentença com Resolução do mérito (art. 487, CPC)

RESUMÃO PARA NÃO ESQUECER!

O autor pode:

→ ALTERAR O PEDIDO OU A CAUSA DE PEDIR:

- até a citação: **independentemente** de consentimento do Réu
- depois da citação até o saneamento do processo: **com o consentimento** do Réu

→ DESISTIR DA AÇÃO:

- até a contestação: **independentemente** de consentimento do Réu
- depois da contestação até a sentença: **com o consentimento** do Réu ***CAIU NA OAB 36***



2. Vícios da Sentença

a) **Ultra petita:**

Quando o magistrado decidiu além dos limites da provocação, ou seja, foi além daquilo que o autor deduziu na petição inicial;

Há uma nulidade na sentença.

b) **Extra petita:**

Quando o magistrado profere uma sentença distinta dos limites da provocação;

Deve ser considerada inexistente, pois não há sequer provocação.

c) **Citra petita:**

Quando o ato decisório não enfrenta todas as questões levantadas pela parte e que sejam relevantes para o mérito.

3. Remessa Necessária

Necessidade de **reapreciação da sentença pelo Tribunal para produzir efeitos**, mesmo que não haja recurso de nenhuma das partes. ***CAIU NA OAB 29***

Está sujeita a sentença...

- Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (prerrogativa da Fazenda Pública)
- Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (aqui o executado se defende da cobrança de créditos devidos à Fazenda Pública, **se a decisão for julgada procedente, será CONTRÁRIA à Fazenda Pública**)



ATENÇÃO! Perceba que a remessa dos autos para a instância superior só é obrigatória nas decisões que são DESFAVORÁVEIS à Fazenda Pública. Nas decisões favoráveis, não é necessária.

3.1 Exceções à Remessa Necessária

Quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I – 1.000 salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;



II – 500 salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III – 100 salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Também não se aplica quando a sentença estiver fundada em:

I – Súmula de Tribunal Superior;

II – Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV – Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.



DIA 37

PROCESSO DO TRABALHO

Ação Trabalhista

1. Jus Postulandi

Significa dizer que as partes podem entrar perante a Justiça do Trabalho pessoalmente sem a necessidade de advogado. Contudo, vale salientar que o *jus postulandi* limita-se às varas e TRTs (1ª e 2ª instância), não alcançando a ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos da competência do TST.



Existe algum método mnemônico para gravar quando não cabe o jus postulandi?

Claro, a Profa. Carol Destefani deixou uma dica incrível: o *jus postulandi* na justiça do trabalho **NÃO é MARAA!!!**

M: mandado de segurança

A: ação rescisória

R: recursos para o TST

A: ação cautelar

A: acordo extrajudicial

2. Procedimentos judiciais

Os procedimentos na Justiça do Trabalho **são divididos em 3, com base no valor da causa:**

- **Sumário** – até 02 salários mínimos
- **Sumaríssimo** – acima de 02 e até 40 salários mínimos
- **Ordinário** – Acima de 40 salários mínimos



ATENÇÃO!!! Caso figure a **Administração Pública Direta (União, Estados e Municípios), Fundações e Autarquias** no polo passivo, a ação via de regra deverá obedecer o Rito Ordinário.

Exemplo: Suponha que um empregado contratado pelo **regime celetista** trabalhe em um **órgão do Estado** e deseja requerer às suas horas extraordinárias que não estavam sendo pagas. Neste caso,



independentemente do valor da causa, o empregado ingressará com a Reclamação Trabalhista pelo **Rito Ordinário**.



ATENÇÃO!!! A regra acima mencionada não se aplica à sociedade de economia mista ou ente da administração indireta. ***CAIU NA OAB 27*** ***CAIU NA OAB 30***

TABELINHA PARA FIXAR!

PROCEDIMENTO SUMÁRIO	PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO	PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Até 02 salários mínimos.	Acima de 02 e até 40 salários mínimos.	Acima de 40 salários mínimos.
Via de regra não tem testemunhas, mas se for necessário serão 3 para cada parte.	Até 2 testemunhas para cada parte.	Até 3 testemunhas para cada parte.
	NÃO CABE este procedimento nos casos em que a Administração Pública Direta, Fundações e Autarquias figurem no polo passivo.	Nos casos em que a Administração Pública Direta, Fundações e Autarquias figurarem no polo passivo da demanda, caberá este procedimento em causas acima de 02 salários mínimos.

3. Reclamação Trabalhista

Trata-se de uma petição inicial, sendo o meio pelo qual um empregado **busca a tutela do Poder Judiciário (Justiça do Trabalho) para exigir o cumprimento de direitos** decorrentes da relação de trabalho que não foram satisfeitos pelo empregador.

→ **Partes da reclamação trabalhista:**

- **Reclamante:** É aquele que figura no **polo ativo** da ação, ou seja, aquele que ingressa com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho.
- **Reclamado:** É aquele que figura no **polo passivo** da ação, ou seja, aquele que é chamado a ser o réu.

A reclamação trabalhista pode ser escrita ou oral.



ATENÇÃO!!! Nos casos de **inquérito de apuração de falta grave e dissídio coletivo**, a reclamação trabalhista será **OBRIGATORIAMENTE** escrita.



É possível que o reclamante desista da reclamação trabalhista? *CAIU NA OAB 36*

É possível, mas depende do momento processual.

Antes da contestação → é possível desistir SEM consentimento do reclamado.

Após o oferecimento da contestação → O reclamante não poderá desistir da ação SEM o consentimento do reclamado, porque aqui ele já se defendeu!

TABELINHA PARA NÃO ESQUECER!

DESISTÊNCIA DA AÇÃO	
ANTES DA CONTESTAÇÃO	DEPOIS DA CONTESTAÇÃO
Não é necessário o consentimento do reclamado.	É necessário o consentimento do reclamado.

4. Emenda à Inicial X Aditamento à Inicial

A **emenda à inicial** é um **ato obrigatório** do reclamante que ocorre por determinação do juiz. É solicitada quando a **petição inicial apresenta vícios formais, irregularidades ou omissões** que impedem o regular prosseguimento do processo ou dificultam o julgamento do mérito.

Já o **aditamento à inicial** é um **ato voluntário do reclamante**, que busca **modificar ou complementar o pedido ou a causa de pedir** formulados na petição inicial. Diferentemente da emenda, o aditamento não visa corrigir vícios, mas sim adicionar ou alterar o conteúdo da demanda.

TABELINHA PARA FIXAR!

EMENDA À INICIAL	ADITAMENTO À INICIAL
É a alteração da inicial, quando não preencher os requisitos legais no prazo de 15 dias .	É a modificação do pedido ou da causa de pedir, devendo ser solicitada pelo reclamante ANTES DA CITAÇÃO , independentemente da autorização da reclamada.



5. Perempção

É a **perda do direito de movimentar o judiciário devido à falta de iniciativa da parte** no processo. Caso ocorra a perempção, a parte ficará **6 meses** sem poder ajuizar a mesma ação. ***CAIU NA OAB 43***

5.1 Hipóteses

- Acontece quando o reclamante, **por 2 vezes**, não comparecer a audiência, dando causa ao arquivamento. (art. 732 CLT);
- Quando o reclamante não comparecer para **reduzir a termo a reclamação verbal** no prazo de **5 dias**, **salvo motivo de força maior** (art. 731 CLT).



IMPORTANTEE!! NÃO CONFUNDIR! A perempção também existe no processo civil e no processo penal, mas com diferenças!

No **processo civil**, a perempção ocorre quando o autor der causa, por 03 vezes seguidas, à extinção do processo. A penalidade é que não poderá ajuizar a mesma ação, conforme art. 486, §3o, do CPC. Já no **processo penal**, as hipóteses para que ocorra a perempção no processo penal se encontra no art. 60 do CPP, tendo como consequência a extinção de punibilidade do querelado.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!!

PEREMPÇÃO NA CLT	PEREMPÇÃO NO CPC	PEREMPÇÃO NA CPP
- Acontece quando o reclamante, por 2 vezes, <u>não comparecer a audiência</u>, dando causa ao arquivamento. - Quando o reclamante não comparecer para reduzir a termo a reclamação verbal no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior.	Se o autor der causa, por 3 vezes, à sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.	- quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos; - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;



		- quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.
Consequência: 6 meses sem poder ajuizar a mesma ação.	Consequência: não poderá ajuizar a mesma ação.	Consequência: extinção de punibilidade do querelado.

6. Litigância de má-fé (art. 793-B e C, CLT)

A litigância de má-fé no processo do trabalho é a **conduta desleal e antiética de uma das partes (empregado ou empregador) ou de seus procuradores**, que age com o intuito de **prejudicar o andamento do processo**, distorcer a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida. ***CAIU NA OAB 38***

Exemplo: Um empregado que alega nunca ter recebido horas extras, quando na verdade assinou diversos recibos com o pagamento dessas horas.

A parte será condenada ao pagamento de **multa**, que deverá ser **superior a 1% e inferior a 10%** do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos **prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou**.

Quando o **valor da causa for irrisório ou inestimável**, a multa poderá ser fixada em **até 2x o limite máximo** dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

6.1 Hipóteses

- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
- alterar a verdade dos fatos;
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
- provocar incidente manifestamente infundado;
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



Defesa do Réu

1. Contestação

É o **instrumento de defesa** do reclamado em uma Reclamação Trabalhista.

A contestação pode ser **oral** (realizada em audiência – 20 minutos) ou **escrita** (devendo ser apresentada até o início da audiência).



ATENÇÃO!! A entrega de contestação escrita é uma **FACULDADE** e substitutiva da **DEFESA ORAL** referida no art. 847 citado, **PODENDO** a defesa ser de forma **ESCRITA** ou **ORAL**. ***CAIU NA OAB 27***



O reclamante pode desistir da ação depois de oferecida a contestação?

Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante **NÃO** poderá, **SEM** o consentimento do reclamado, desistir da ação. ***CAIU NA OAB 36***

2. Reconvenção

A reconvenção trabalhista é um instrumento processual que permite ao reclamado (empregador), em uma reclamação trabalhista movida contra ele, **propor uma ação própria contra o reclamante (empregado), no mesmo processo.**

É como se o réu "virasse o jogo" e, além de se defender, também fizesse suas próprias reivindicações.



ATENÇÃO!! O reclamado **pode propor a reconvenção independentemente de oferecer contestação**, podendo inclusive ser proposta pelo reclamado em litisconsórcio com terceiro.

2.1 Requisitos

Para que a **reconvenção seja admitida**, alguns requisitos devem ser observados:

- **Conexão:** É o requisito mais importante. A reconvenção deve ter **conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa**. Isso significa que deve haver um vínculo entre os pedidos ou as causas de pedir da ação original e da reconvenção.



- **Competência:** O juízo da causa principal deve ser **competente para julgar** tanto a ação principal quanto a reconvenção.
- **Compatibilidade de procedimentos:** Os **procedimentos aplicáveis à ação principal e à reconvenção** devem ser compatíveis.
- **Petição específica:** Embora no processo civil a reconvenção possa ser incluída na contestação, no **processo do trabalho é recomendável que seja apresentada em peça apartada, embora também seja aceito que esteja no corpo da contestação**. De qualquer forma, deve ser **expressa e conter os requisitos de uma petição inicial** (qualificação das partes, causa de pedir, pedidos, valor da causa, etc.).

3. Revelia

Trata-se do efeito de **não comparecimento do reclamado à audiência**, além da **confissão** quanto à matéria de fato.

EXCEÇÕES (quando a revelia não induz à confissão):

- havendo pluralidade de reclamados, **algum deles** contestar a ação;
- litígio versar sobre direitos **indisponíveis**;
- petição não tiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
- as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem **inverossímeis** ou estiverem em **contradição com prova** constante dos autos.

Exemplo: Imagine um empregado processando duas empresas: a Reclamada A (empregador direto) e a Reclamada B (tomadora de serviços). O empregado faz várias acusações, como trabalho sem registro, horas extras não pagas, etc. A Reclamada A não se defende, tornando-se revel. A Reclamada B, porém, apresenta sua defesa, contestando todas as alegações do empregado. Nesse caso, mesmo a Reclamada A sendo revel, os efeitos da revelia (presunção de que os fatos alegados pelo empregado são verdadeiros) não se aplicam automaticamente a ela. Porque a Reclamada B contestou, e o juiz precisa considerar a defesa dela para julgar o caso de forma justa para ambas as empresas. A revelia da Reclamada A não a livra do processo, mas a existência da contestação da Reclamada B impede que o juiz simplesmente acredite em tudo que o empregado disse, exigindo a análise das provas e argumentos apresentados pela empresa que se defendeu.

4. Notificação da citação

É **ato formal pelo qual se dá conhecimento a alguém sobre a existência de um processo judicial contra si (citação)**, convocando-o a comparecer em juízo e a se defender.

De acordo com o artigo 841, § 1º da CLT, a **notificação trabalhista deve ser feita por via postal**.



Outrossim, a mesma é **considerada recebida 48 horas após o envio**, e o não recebimento é ônus de prova do destinatário.

Súmula 16, TST - *Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.*



Audiência Trabalhista

1. Audiência inaugural, audiência de instrução e audiência de julgamento

Todas acontecem em uma só audiência, em regra. Caso o juiz precise marcar a sua continuação, marcará sem necessidade de nova notificação.

1.1 Características

- Serão previamente fixadas entre **8 e 18 horas**, não podendo ultrapassar **5 horas** seguidas, **salvo quando houver matéria urgente**. *CAIU NA OAB 41*
- Se depois de **15 minutos** da hora marcada **o juiz não comparecer, as partes poderão retirar-se**, devendo constar o ocorrido no livro de registro.



ATENÇÃO!!! Essa regra só vale se o atraso se dar pela **AUSÊNCIA do juiz**.



ATENÇÃO!!! No Estatuto da OAB (art 7 XX EAOAB), é previsto esse direito ao advogado, mas depois de passados **30 minutos**.

- Se até **30 minutos** após a hora marcada a audiência **não tiver sido iniciada, injustificadamente**, as partes e o advogado poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiências. Neste caso, a audiência deverá ser remarcada para a data mais próxima possível, **vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes (§ 2º e § 3 do art 815 CLT Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)**.

TABELINHA PARA FIXAR!!

ESTATUTO DA OAB (REGRA GERAL QUE SE APLICA À TODAS AS ÁREAS, EXCETO TRABALHISTA)	CLT (SE APLICA AO PROCESSO TRABALHISTA)
Direito de retirada do advogado após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Fundamento: art 7, XX EAOAB	Direito de retirada partes e advogados: 1) Se em até 15 minutos da hora marcada o juiz/presidente não comparecer 2) Se em até 30 minutos da hora marcada a audiência injustificadamente não iniciar. Neste caso, o juiz deve marcar uma nova audiência para a data mais próxima possível. O ocorrido deve constar do livro de registro das

audiências.
Fundamento: art 815 CLT

1.2 Conciliação

Na Justiça do Trabalho, a **conciliação** deve ser proposta pelo juízo tanto no início da audiência como ao final.

No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como **decisão irrecorrível**, **SALVO para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas**. ***CAIU NA OAB 36***

Exemplo: Um empregado entra na Justiça do Trabalho pedindo R\$ 20.000,00 por horas extras (verba salarial) e R\$ 5.000,00 por danos morais (verba indenizatória). Em audiência, as partes fazem um acordo de R\$ 15.000,00. Para evitar pagar imposto de renda e contribuição previdenciária, elas declaram no termo de conciliação que todo o valor (R\$ 15.000,00) é referente a "indenização por danos morais". Normalmente, o acordo homologado seria irrecorrível. Mas a Previdência Social (INSS), ao analisar o acordo, percebe que houve fraude. O valor principal pedido eram horas extras, que geram contribuição previdenciária, e o acordo "transformou" tudo em indenização. Nesse caso, a Previdência Social pode recorrer desse acordo, mesmo ele tendo sido homologado pelo juiz.

1.3 Homologação de acordo

O **acordo judicial** ocorre quando **já existe um processo trabalhista em andamento** na Justiça do Trabalho. As partes (empregado e empregador), em qualquer fase do processo (inicial, instrução, execução), **chegam a um consenso e formalizam esse entendimento** perante o juiz.

Já o **acordo extrajudicial** ocorre **antes que qualquer processo trabalhista** seja ajuizado. Empregador e empregado chegam a um **consenso fora da esfera judicial**, e então submetem esse acordo à Justiça do Trabalho para que seja homologado.



Se o juiz homologar o acordo judicial ou extrajudicial cabe recurso?

Não cabe nada, **exceto para a União**, onde será cabível o recurso.

Súmula 259, TST - Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.



Se o juiz NÃO homologar o acordo judicial ou extrajudicial cabe recurso? *CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 29*

Neste caso cabe **Recurso Ordinário**.



Súmula 418, TST - A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem **FACULDADE DO JUIZ**, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Ou seja, **NÃO CABE MANDADO SEGURANÇA!**

1.4 Comparecimento em audiência

Vamos agora estudar as regras quanto ao comparecimento na audiência e suas consequências!

- **Empregado:** deve comparecer, **exceto com comprovação de motivo de doença ou motivo poderoso**, podendo **representar-se por outro empregado da mesma profissão ou sindicato**;
- **Empregador:** pode ser substituído **pelo gerente ou por um preposto** que tenha conhecimento do fato;



ATENÇÃO!!! A regra acima aplica-se **independentemente de ser reclamante ou reclamado**, contudo, via de regra o empregado será o reclamante e o empregado será o reclamado, mas analise a questão com calma!



O que é preposto? Quem pode ser preposto?



O preposto é a **pessoa designada pelo empregador para comparecer em juízo**. Sua função é fundamental para a defesa dos interesses da empresa, pois ele é quem prestará informações sobre os fatos que envolvem a relação de trabalho em discussão no processo. **Qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos pode ser preposto** na Justiça do Trabalho, independentemente de ter vínculo empregatício com a empresa.



ATENÇÃO!!! Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. ***CAIU NA OAB 40***



O que acontece se o reclamante não comparecer à audiência inaugural?



Neste caso o processo será **arquivado**, devendo o mesmo pagar as custas. ***CAIU NA OAB 26***



ATENÇÃO!!! Se o reclamante **faltar à audiência seguinte após a ação ser contestada**, não será hipótese de arquivamento do processo, nos termos da Súmula nº 9 do TST. Contudo,



será aplicada a pena de **confissão ficta ao reclamante**.



O que acontece se o reclamado não comparecer à audiência inaugural?

Neste caso será considerado **revel**. Contudo, se o advogado do reclamado estiver presente, será aceita a contestação e os documentos apresentados.

TABELINHA PARA FIXAR!!! *CAIU NA OAB 33*

AUSÊNCIA DO RECLAMANTE	AUSÊNCIA DO RECLAMADO
Poderá ser representado por seu: sindicato, ou outro empregado que pertença à mesma profissão.	Poderá ser representado por seu: advogado, preposto por ele indicado.
Sem prévia justificativa, o processo é arquivado e se paga custas processuais , mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita.	O processo corre em revelia e sua confissão é ficta , além de pagamento de custas processuais e sucumbências .

1.5 Procedimento

- Feito o interrogatório das partes, serão ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Veremos mais sobre o assunto em provas!
- Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de **10 minutos para cada uma**.
- A ata de audiência será, pelo presidente ou juiz, juntada ao processo, devidamente assinada, no prazo improrrogável de **48 horas**.



DIA 38

ÉTICA

Incompatibilidades e Impedimentos

1. Incompatibilidade

Determina a proibição **TOTAL** do exercício da advocacia, **mesmo em causa própria**. ***CAIU NA OAB 40*** ***CAIU NA OAB 37*** ***CAIU NA OAB 33***

Permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo **temporariamente**. A incompatibilidade apenas cessa quando deixar o cargo por motivo de aposentadoria, morte, renúncia ou exoneração.

1.1 Hipóteses de Incompatibilidade

- Chefe do Poder Executivo (**Presidente, Prefeito e Governador**) e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais; ***CAIU NA OAB 37*** ***CAIU NA OAB 42***
- Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta;
- Ocupantes de **cargos ou funções de direção** em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público;



EXCEÇÃO: Cargos que não possuem poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros e cargo de direção de magistério de cursos jurídicos.

- Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro; ***CAIU NA OAB 33***
Exemplo: escrevente, oficiais de justiça..
- Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza;



Exemplo: peritos, delegados.. ***CAIU NA OAB 40***



IMPORTANTE! O STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Estatuto da Advocacia que autorizavam policiais e militares na ativa a advogar em causa própria. Ou seja, **NÃO É POSSÍVEL A ATUAÇÃO MESMO EM CAUSA PRÓPRIA DOS POLICIAIS E MILITARES**. A decisão unânime foi tomada no julgamento da ADI 7227.. Segundo o Plenário, esses profissionais poderiam ter privilégios de acesso a inquéritos e processos, entre outras vantagens que desequilibram a relação processual. **Ou seja, foi declarado inconstitucional o artigo 28 § 3º e 4º do Estatuto da Advocacia.**

- Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais;

Exemplo: auditores fiscais.

- Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, **inclusive privadas**.



Ana, aos estagiários de direito também são aplicadas as regras das atividades incompatíveis com a advocacia?"

Sim! Aos estagiários de direito também são aplicadas as atividades consideradas incompatíveis com a advocacia, motivo pelo qual é sempre importante verificar se a função exercida pelo pretendente à condição de estagiário pode ou não ser exercida de forma paralela com a advocacia, pois se tiver uma incompatibilidade, não será possível a inscrição na OAB (Art. 28, VI, do Estatuto da OAB).

Contudo, isto não significa que o estudante de direito não pode estagiar de nenhuma forma, pois é possível que aluno, que exerça atividade incompatível com a advocacia, frequente o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins de aprendizagem (Art. 9º, § 3º, EAOAB).

RESUMÃO EM TABELA!

A ADVOCACIA É INCOMPATÍVEL COM:			
Membros do Judiciário e do Ministério Público;	Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais;		Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais.
Membros de órgãos do Poder	Vinculados	direta ou	A partir do momento que o



Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta;	indiretamente a órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;	parlamentar passar a exercer uma função perante a Mesa Diretora, deverá solicitar sua licença, em razão do exercício de atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário (Art. 12, EAOAB).
---	--	--

2. Impedimento

Determina a proibição **PARCIAL** do exercício da advocacia, ou seja, pode-se exercer a advocacia, mas com a restrição prevista no art. 30 do Estatuto da OAB. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 30***

2.1 Hipóteses de Impedimento

- Os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora; ***CAIU NA OAB 42***



EXCEÇÃO: Professores de cursos jurídicos.

- Os membros do Poder Legislativo (**deputado, vereador, senador**), em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. ***CAIU NA OAB 30* *CAIU NA OAB 31* *CAIU NA OAB 42* *CAIU NA OAB 43***

Exemplo: Carlos é advogado regularmente inscrito na OAB e foi eleito vereador em seu município. Mesmo com o cargo sendo em nível municipal exercido em tempo parcial, Carlos não pode atuar como advogado em processos em que figure como parte, como a **Caixa Econômica Federal** (empresa pública federal).

Ou seja, mesmo que a causa seja de interesse privado de um cliente seu, se envolver a Caixa Econômica, Carlos **está impedido de atuar como advogado**, seja contra ou a favor delas, enquanto exercer seu mandato.



"Agora, Ana, a função de membro do legislativo gera incompatibilidade, não?"

NÃO. O exercício da função de Vereador, Deputado ou Senador apenas gera o **impedimento** de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas supramencionadas. Todavia, a partir do momento que o legislador passa a ser membro da mesa diretora da casa legislativa (ex: presidente da mesa do Senado Federal), o impedimento se converte, pelo período de exercício da função, em uma incompatibilidade, de modo que o indivíduo fica proibido de exercer a advocacia, conforme elencado no Art. 28, I, do Estatuto da Advocacia.

Portanto, quando o parlamentar deixar de ser parte da mesa diretora e voltar a exercer apenas a atividade de Deputado, Vereador ou Senador, voltará a ser apenas um impedimento.



Infrações e Sanções Disciplinares

As condutas que configuram a infração disciplinar são definidas taxativamente, sendo **VEDADAS** as interpretações extensivas ou analógicas, bem como o juízo subjetivo de valor.

1. Censura

- É a sanção **mais branda**, por isso pode até ser **convertida em advertência**, sem registro do cadastro do advogado, quando presente alguma circunstância atenuante. ***CAIU NA OAB 32*** ***CAIU NA OAB 43*** ***CAIU NA OAB 30*** ***CAIU NA OAB 37***

Exemplo: João, advogado recém-formado, esqueceu de responder um e-mail do cliente sobre o andamento do processo. Foi a primeira infração em sua carreira e ele reconheceu o erro imediatamente. A OAB entendeu que a conduta era leve e, por ser primário e colaborativo, converteu a pena de censura em advertência, sem registro em seu cadastro.



IMPORTANTE! NÃO se permite a divulgação da censura, mesmo após o trânsito em julgado. Ou seja, **a sanção de censura SEMPRE vai ser sigilosa.**

1.1 Hipóteses da Censura

Infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34 da Lei 8.906/1994:

- Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos;
- Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei;
- Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber;
- Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;
- Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado;
- Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;
- Violar, sem justa causa, sigilo profissional; ***CAIU NA OAB 30***
- Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário;
- Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;
- Acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione;



- Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia;
- Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;
- Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes;
- Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa; ***CAIU NA OAB 37***
- Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime;
- Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado;
- Praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação.
- Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina;
- Violação a preceito desta lei, quando para a infração **não se tenha estabelecido sanção mais grave.** (*caráter residual*)



PARA MEMORIZAR!!

Uma ótima dica para saber quais são as hipóteses que autorizam a censura é lembrar que se referem a **assuntos processuais** (desrespeito aos valores da advocacia durante o período processual) que **não sejam tão graves**. Além disso, também são cabíveis nos casos envolvendo estagiários inscritos na Ordem que descumprirem determinadas regras.

2. Suspensão

- É a suspensão **compulsória** do advogado do exercício da advocacia.
- Continua com o **dever de pagar a anuidade**.
- **Permanece inscrito na OAB**, mas é proibido de exercer quaisquer atos privativos da advocacia, inclusive em causa própria (fica suspenso por um período).
- Pode ser aplicada por o período de **30 dias a 12 meses**, em regra.



IMPORTANTE!

- **Dívida com a OAB ou dívida com o cliente:** suspenso até a **satisfação da dívida**, com correção monetária
- **Inépcia profissional:** suspenso até prestar **novas provas de habilitação**.

2.1 Hipóteses de Suspensão

Infrações definidas nos incisos XVII a XXV e XXX do caput do art. 34 da Lei 8.906/1994:

- prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la;
- solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta;
- receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte;
- locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;
- recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;
- reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança;
- ~~deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo;~~



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

É inconstitucional a suspensão realizada pela inadimplência de anuidades. Ou seja, o advogado não pode ser suspenso por não pagar a anuidade!

É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. STF. Plenário. RE 647885, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 732)

- incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional;



- manter conduta incompatível com a advocacia: prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei, incontinência pública e escandalosa, embriaguez ou toxicomania habituais.
- reincidência em infração disciplinar.



NOVIDADE LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.612/23! Praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação.

→ **Assédio moral:** a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente, deteriorando o ambiente profissional; (Incluído pela Lei nº 14.612, de 2023) ***Perceba que se aplica não só a advogado e estagiário, mas também a qualquer outro profissional que esteja no ambiente.**

→ **Assédio sexual:** a conduta de conotação sexual praticada no exercício profissional ou em razão dele, manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual; (Incluído pela Lei nº 14.612, de 2023)

→ **Discriminação:** a conduta comissiva ou omissiva que dispense tratamento constrangedor ou humilhante a pessoa ou grupo de pessoas, em razão de sua deficiência, pertença a determinada raça, cor ou sexo, procedência nacional ou regional, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator. (Incluído pela Lei nº 14.612, de 2023) ***Perceba que se não é só o FAZER, mas também o DEIXAR DE FAZER ALGO pode se enquadrar em discriminação.**



PARA MEMORIZAR!!

Para memorizar a suspensão, lembre-se:

- Advogados **reincidentes** em infração punível com censura;
- **Condutas envolvendo dinheiro** (ex: ausência da prestação de contas);
- Intenção do advogado de cometer **fraude**; uso abusivo da confiança depositada no profissional;
- **Erros e condutas incompatíveis com o exercício da advocacia** (ex: jogo de azar; incontinência pública escandalosa; embriaguez e toxicômanos com habitualidade).



3. Exclusão

- É a **sanção máxima aplicada pela OAB**;
- Necessária a manifestação favorável de **2/3** dos membros do Conselho Seccional competente.
- Gera o **CANCELAMENTO** da inscrição do advogado, só pode voltar a advogar **apenas se for reabilitado**. ***CAIU NA OAB 28***

3.1 Hipóteses de Exclusão

Aplicada quando o advogado cometer infração **gravíssima**:

- fazer **falsa prova** de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB;
- tornar-se moralmente **inidôneo** para o exercício da advocacia;
- praticar **crime infamante**;

Quando houver reiteração, por **três vezes**, da pena de **suspensão**;

4. Multa

- É uma penalidade **acessória** (não pode ser aplicada sozinha)
- Aplicada **cumulativamente** com a suspensão ou censura.
- Poderá variar entre o **valor mínimo de 1 anuidade e o máximo de 10x** o valor da anuidade.

4.1 Circunstâncias Atenuantes

- Se a falta foi cometida na defesa de prerrogativa profissional;
- A ausência de punição disciplinar anterior; ***CAIU NA OAB 37***
- Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB;
- Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.

Obs: Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são critérios utilizados para decidir a aplicação e o valor da multa.



5. Reabilitação

- O advogado pode requerer, **1 ano** após o cumprimento de qualquer sanção, a **REABILITAÇÃO**, em face de provas efetivas de bom comportamento. ***CAIU NA OAB 26*** ***CAIU NA OAB 28***
- Quando a sanção disciplinar resultar da prática de **crime**, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. ***CAIU NA OAB 41***
- A competência para julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional que tenha aplicado a sanção disciplinar ou do Conselho Federal, em caso que seja de sua competência.
- A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares **prescreve em 5 anos**, contados da data da constatação oficial do fato.



DIA 39

PROCESSO PENAL

Prisões, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória

1. Prisão em Flagrante

A prisão em flagrante acontece no momento em que alguém é surpreendido **praticando um crime ou imediatamente** após praticá-lo. ***CAIU NA OAB 39*** ***CAIU NA OAB 41***

Assim como a prisão preventiva e a temporária, **a prisão em flagrante tem caráter cautelar.**

PARA LEMBRAR!!



Prisão cautelar é aquela que ocorre **antes** de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Temos sempre que lembrar que **a liberdade é a regra** em nosso ordenamento jurídico, por isso as prisões cautelares têm requisitos específicos para que possam ocorrer de forma legal.



E o que diferencia a prisão em flagrante das outras prisões cautelares?



O que diferencia a prisão em flagrante das outras prisões cautelares é **a natureza administrativa**, sendo assim, não há necessidade de autorização judicial para realizar a prisão em flagrante e, também por isso, **qualquer pessoa pode fazê-la**, sendo ou não autoridade policial, bastando que o indivíduo se encontre em uma situação de flagrância da prática de crime.

2.1 Espécies de Prisão em Flagrante

→ **PRÓPRIO/REAL**: está cometendo, acaba de cometer.

→ **IMPRÓPRIO**: é perseguido logo após cometer o crime.

→ **FICTO/PRESUMIDO**: é encontrado com objetos que comprovem sua autoria.

→ **PREPARADO/PROVOCADO**: alguém provoca ou induz o sujeito à prática do delito e toma as medidas para que não haja consumação da infração.

Exemplo: Policial que, desconfiado de um sujeito, deixa dinheiro ostensivamente à mostra enquanto o vigia. No momento em que o indivíduo toma o dinheiro para si, ele o surpreende.



IMPORTANTE! Trata-se de **crime impossível**, pois o agente não possui qualquer possibilidade de êxito em sua ação, a qual já nasce viciada. Portanto, **a prisão é ilegal.**

→ **ESPERADO:** a polícia tem conhecimento da prática de um crime e espera que ele ocorra.

Exemplo: Agente policial ou terceiro, ciente, através de informações, de que determinado delito poderá ser cometido em certo local, para lá se dirige e ali espera, de forma velada, fazendo vigilância, no aguardo de que a ação criminosa ocorra.

→ **PRORROGADO/RETARDADO/AÇÃO CONTROLADA/DIFERIDO:** existe situação de flagrante, entretanto, os policiais querem fazer uma apreensão maior, por isso, fazem uma "ação controlada"

CAIU NA OAB 31

Exemplo: A polícia constata a venda de drogas na porta de uma boate. Em regra, deveria ser efetuada a prisão. Contudo, a polícia pretende descobrir a origem da droga, quem fornece, quem recebe, quem comanda. Nesse caso, ela não efetua a prisão em flagrante e retarda o mesmo para continuar investigando o caso.



ATENÇÃO! Lei de Drogas e Lavagem de Dinheiro: Será necessária prévia autorização judicial para a prisão em flagrante, porque o art. 52, II, da Lei nº 11.343/06 e o art. 4º-B da Lei nº 9.613/98 assim o exigem.



IMPORTANTE! Casos de Organização Criminosa: Será necessário apenas que a autoridade (policial ou administrativa) avise ao juiz que irá realizar ação controlada.

→ **FLAGRANTE FORJADO:** é aquele armado, realizado para incriminar pessoa inocente. É uma modalidade ilícita de flagrante, onde o infrator é o agente que forja o delito.



CUIDADO COM A PEGADINHA DA BANCA!!

- Se o condutor de veículo, nos casos de **acidentes de trânsito** de que resultar vítima, prestar socorro pronto e integral àquela, **não** se imporá a prisão em flagrante (art. 301, CTB). ***CAIU NA OAB 34***
- Nos crimes de **menor potencial ofensivo**, se o autor for encaminhado imediatamente ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não há prisão em flagrante!



2. Audiência de Custódia

No momento em que a pessoa **presa** é apresentada à **autoridade judicial** para que seja feita a análise das condições da prisão, da legalidade e da integridade física do preso, eventuais sinais de tortura ou maus-tratos.

O juiz não analisa as questões de mérito nesta audiência, apenas e tão somente as questões do flagrante ocorrido. Ao final, o juiz decide entre três caminhos:

- relaxar a prisão ilegal;
- converter a prisão em flagrante em preventiva;
- conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.



IMPORTANTE!

A audiência deve ser realizada no **prazo máximo de até 24 horas após a prisão**, com a presença do acusado, seu advogado/defensor e MP.



E se passar 24 horas ? O que acontece?



Transcorridas **24 horas** após o decurso do prazo, a NÃO REALIZAÇÃO de audiência de custódia SEM MOTIVAÇÃO idônea ensejará também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

3. Prisão Preventiva

A prisão preventiva possui **natureza cautelar**, isto é, é decretada **antes da sentença condenatória transitar em julgado** (assim, não se confunde com a prisão-pena).

Desse modo, o juiz pode decretá-la a **qualquer momento do processo** (e até do inquérito policial), desde que siga os requisitos necessários.



ATENÇÃO! Não pode ser decretada de ofício pelo juiz, apenas a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 282, §2º, CPP). ***CAIU NA OAB 32*** ***CAIU NA OAB 42***



ATENÇÃO! Quando imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência SERÁ SUBSTITUÍDA por PRISÃO DOMICILIAR, desde que **não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.**

3.1 Requisitos da Prisão Preventiva

O juiz só poderá decretar a prisão preventiva se o caso atender aos objetivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que são:

- Garantir da ordem pública
- Garantir da ordem econômica
- Conveniência da instrução criminal
- Para assegurar a aplicação da lei penal

Além disso, é necessário ter **fortes indícios da existência do crime** (indícios suficientes de materialidade e de sua autoria).

Durante esse momento ainda não se fala em certeza, pois isso só será confirmado com a sentença. Assim, cumpridos os requisitos legais, o juiz pode decretar a prisão preventiva, sendo mantida até que os motivos que a fundamentam não existam mais.

E quando é cabível a prisão preventiva?



Nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, será admitida prisão preventiva:

- 1) nos crimes **dolosos** punidos com pena **privativa de liberdade** máxima superior a **4 anos**;
- 2) se tiver sido **condenado** por outro crime **doloso**, em sentença **transitada em julgado**, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP (essa ressalva se refere aos casos em que o réu foi **condenado** por crime doloso anterior, mas já se passaram mais de **5 anos** desde o cumprimento ou extinção da pena, essa condenação não gera reincidência, portanto, não pode fundamentar a prisão preventiva).
- 3) se o crime envolver **violência doméstica e familiar contra a mulher**, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
- 4) quando houver **dúvida** sobre a identidade civil da pessoa **ou** quando esta **não fornecer** elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado **imediatamente** em liberdade após a identificação, **salvo** se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Se ele não for colocado em liberdade de forma imediata, a sua prisão será considerada **ilegal**, e então deverá ser **relaxada**.



4. Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89)

A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, que só pode ser decretada **antes** de iniciada a ação penal, isto é, **durante a fase de investigação**. ***CAIU NA OAB 26***



IMPORTANTE! É vedada a decretação de ofício pelo juiz!

Além disso, a prisão temporária, diferente da preventiva, não está prevista no CPP. Ela está positivada em lei própria, a **Lei 7.960/1989**.

Cabível:

- quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
- quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em determinados crimes.

4.1 Prazos da Prisão Temporária

A prisão terá o prazo de **5 dias**, **prorrogável** por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Quando se tratar de **crime hediondo**, tal prazo é de **30 dias**, igualmente prorrogável pelo mesmo período.

O mandado de prisão expedido assim que decretada a prisão temporária conterá necessariamente o período de duração da prisão, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado.



E quando decorrido o prazo contido no mandado de prisão? O que acontece?

Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, **independentemente de nova ordem da autoridade judicial**, pôr imediatamente o **preso em liberdade**, salvo se já houver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva.

Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária (pois tal prazo tem natureza penal).



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

	PRISÃO TEMPORÁRIA	PRISÃO PREVENTIVA
Previsão legal	Lei nº 7.960/89	Art. 311 CPP e seguintes
Quem decreta?	Juiz, mediante requerimento. <i>(Não pode decretar de ofício)</i>	Juiz, mediante requerimento. <i>(Não pode decretar de ofício)</i>
Quem requer?	Autoridade policial ou MP.	MP, querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial.
Em qual momento processual?	Apenas DURANTE a investigação.	Durante a investigação ou durante o processo.
Objetivo	Utilizada para a coleta de provas, visando assegurar a eficácia da investigação.	Utilizada para garantia da ordem pública, econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Prazo	5 dias (crimes comuns) 30 dias (crimes hediondos e equiparados) <i>(ambos prorrogáveis por igual período)</i>	Não possui prazo regulamentado, ou seja, até durarem as circunstâncias que justifiquem.

5. Prisão Domiciliar

Consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se **com autorização judicial**. ***CAIU NA OAB 35***

É importante entender a diferença entre a prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP (medida cautelar – substitutiva da prisão preventiva) para a prevista no art. 117 da LEP (após o trânsito em julgado na sentença condenatória – substitutiva da prisão em regime aberto). Vejamos:

PRISÃO DOMICILIAR – CPP	PRISÃO DOMICILIAR – LEP
Momento: ANTES da condenação	Momento: APÓS a condenação
Espécie de prisão cautelar em substituição a prisão preventiva.	Espécie de prisão penal em substituição a casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto).
Hipóteses: - Maior de 80 anos ; - Extremamente debilitado por motivo de doença grave;	Hipóteses: - Condenado maior de 70 anos ; - Condenado acometido de doença grave; - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou



- Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; - Gestante; - Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; - Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.	- mental; - Condenada gestante.
O preso provisório em regime domiciliar também pode ser obrigado a usar aparelho de monitoração eletrônica, como medida cautelar (art. 319, IX, CPP).	Condenado beneficiado pela prisão domiciliar pode ser obrigado a usar aparelho de monitoração eletrônica (art. 146-B, IV, LEP).

Já a prisão domiciliar da mulher possui outras regras e requisitos, vejamos:

PRISÃO DOMICILIAR DA MULHER	
Em regra, deve ser concedida PRISÃO DOMICILIAR para todas as mulheres que sejam:	- Gestantes - Puérperas (que deram à luz há pouco tempo) - Mães de crianças (menores até 12 anos incompletos) - Mães de pessoas com deficiência
NÃO PODE ser autorizada a prisão domiciliar, devendo ser decretada a prisão preventiva:	- Quando praticado crime mediante violência ou grave ameaça - Quando praticado crime contra seus descendentes



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

*"No tráfico de drogas, embora a apenada cumpra pena no regime fechado e seja reincidente, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças, não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes". (AgRg no HC n. 769.008/SP) *CAIUNA OAB 40**

6. Liberdade Provisória

Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares. Poderá ser com fiança ou sem fiança.



A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima **não seja superior a 4 anos**. Em penas maiores, a fiança será requerida ao juiz.

FIANÇA	
PENA ATÉ 4 ANOS	Pode ser concedida pela autoridade policial
PENA MAIS DE 4 ANOS	Pode ser concedida pelo juiz.
NÃO PODE SER CONCEDIDA A FIANÇA	- Nos crimes de racismo (agora também a injúria racial, equiparada ao racismo); - Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; - Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; - Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações. (Poderá ocorrer o quebramento da fiança caso o acusado descumpra as condições impostas, como, por exemplo, deixar de comparecer a uma audiência, mudar de endereço sem prévia autorização judicial ou praticar novo delito). - Em caso de prisão civil ou militar; - Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP).

7. Uso de Algemas

A CF estabelece regras fundamentais com a finalidade de impedir prisões ilegais ou arbitrárias, aplicáveis a qualquer tipo de prisão, não somente ao flagrante. São direitos que estão previstos também em tratados internacionais de Direitos Humanos.

O art. 5º, XLIX, da CF dispõe que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Essa garantia abrange a indevida exposição do preso à mídia e a exploração de sua imagem, bem como o uso excepcional de algemas.

HIPÓTESES DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE ALGEMAS (Súmula Vinculante 11)
1) resistência; 2) fundado receio de fuga ou; 3) fundado receio de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.



Consequências pelo uso indevido de algemas:

- responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade;
- nulidade da prisão ou do ato processual.



ATENÇÃO AO CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR!

É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. **(A cara da prova da OAB, que pode cair em Processo Penal, Constitucional, Direitos Humanos... Portanto, abre o olho!)**



CONSTITUCIONAL

Intervenção

É medida **excepcional** de natureza política que consiste na possibilidade de afastamento temporário da autonomia política de um ente federativo quando verificadas hipóteses previstas na CF.

Somente podem ser sujeitos ativos de uma intervenção a **UNIÃO** (na intervenção federal) e os **ESTADOS MEMBROS** (intervenção estadual).



ATENÇÃO! Não há intervenção promovida pelo município (este somente pode SOFRER intervenção).

A decretação da intervenção se dá por **DECRETO** do Chefe do Poder Executivo!

A intervenção tem caráter temporário, razão pela qual, cessados os seus motivos, as autoridades afastadas retornam aos seus cargos, ou não retornarão por impedimento legal de retornar (ex.: cassação do mandato).



ATENÇÃO! Enquanto durar a intervenção federal, assim como na decretação do estado de defesa ou de sítio, **a Constituição Federal não pode sofrer nenhuma alteração por emenda constitucional.**

1. Intervenção Federal

A União pode intervir nos Estados.



ATENÇÃO! Não é possível a Intervenção Federal, ou seja, da União em Municípios localizado em Estado Membro, **exceto em municípios localizados em território federal.**

CAIU NA OAB 38



ATENÇÃO! O Congresso Nacional poderá aprovar ou suspender a decretação da intervenção federal. Caso **SUSPENDA** o decreto, a intervenção federal passará a ser **inconstitucional**, de modo que deverá cessar imediatamente. Nesse caso, se o Presidente da República insiste na intervenção, incide em **crime de responsabilidade, segundo o art. 85, II,**



CF/88, sujeito à impeachment.



ATENÇÃO! Nem todo o decreto de intervenção federal será apreciado pelo Poder Legislativo. Ou seja, somente haverá apreciação do Congresso quando houver uma **discricionariedade** do Presidente da República. Nos casos em que a intervenção federal foi decidida pelo Poder Judiciário, e o Presidente da República estiver vinculado àquela decisão, não haverá a submissão do decreto de intervenção ao Congresso Nacional.

Visto isso, vamos estudar as hipóteses que são cabíveis a Intervenção Federal:

1.1 Classificação: Espontânea

Decretada diretamente pelo Chefe do Poder Executivo (de ofício), nas seguintes hipóteses (art. 34, I, II, III e V, CF/88):

- 1) Manter a **integridade nacional**;
- 2) Repelir **invasão estrangeira** ou de uma **unidade da Federação em outra**;
- 3) Pôr termo a **grave comprometimento da ordem pública**; *(a intervenção do estado do Rio de Janeiro foi baseada aqui)*
- 4) **Reorganizar as finanças** da unidade da Federação que: suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;



ATENÇÃO! Na intervenção espontânea, há decretação de ofício pelo Presidente da República. Mas, há necessidade de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que emitirão pareceres **não vinculantes**.



ATENÇÃO! Nesta modalidade, a intervenção está sujeita à **avaliação do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas** (art 49, IV CF), que possui competência para APROVAR a intervenção federal e o estado de defesa.



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR O ART 49, IV CF

COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL	
APROVAR	O estado de defesa e a intervenção federal
AUTORIZAR	O estado de sítio.

1.2 Provocada

Depende da provocação de algum órgão para o Chefe do Poder Executivo decretar, nas seguintes hipóteses:

1) Garantir o **livre exercício de qualquer dos Poderes** nas unidades da Federação;



ATENÇÃO! Esse caso **depende de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo coacto ou impedido, ou requisição do Poder Judiciário via STF para o Presidente da República, caso a coação for exercida contra o Poder Judiciário.**

→ Se for **SOLICITAÇÃO** do Poder Legislativo ou Executivo, o Presidente não é obrigado a decretar intervenção.

→ Se for **REQUISIÇÃO** do STF, o Presidente é **obrigado** a decretar a intervenção, pois está vinculado à requisição.



ATENÇÃO! Nesta modalidade, a intervenção está sujeita à **avaliação do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas** (art 49, IV CF), que possui competência para APROVAR a intervenção federal e o estado de defesa.

2) Prover a **ordem ou decisão judicial**;

- No caso de descumprimento de ordem ou decisão judicial, depende de **REQUISIÇÃO do STF, STJ ou TSE para o Presidente da República**. Como é requisição, o Presidente é obrigado a decretar a intervenção.



ATENÇÃO! Nesses casos, **NÃO** há apreciação do Congresso Nacional, já que é uma hipótese de intervenção que vem acompanhada de ordem judicial.

3) Assegurar a observância dos seguintes **princípios constitucionais**:



- a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- b) direitos da pessoa humana;
- c) autonomia municipal;
- d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
- e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

4) Prover a **execução de lei federal**

Aqui estamos falando da **ADI INTERVENTIVA**! Quando um estado membro ou DF está descumprindo princípio sensível da Constituição OU recusando à execução de lei federal, irá permitir que o Procurador Geral da República, se notificado ou cientificado, represente no STF, ajuizando uma ADI Interventiva, sendo o PGR seu único legitimado para propor tal ação. ***CAIU NA**

OAB 25*



ATENÇÃO! Nesses casos, **NÃO** há apreciação do Congresso Nacional, já que é uma hipótese de intervenção que vem acompanhada de ordem judicial.

Em casos de intervenção por descumprimento dos princípios constitucionais, **a representação do Procurador-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) é um requisito essencial**. A intervenção é decretada pelo Presidente da República, mas a decisão do STF, baseada na representação do PGR, é fundamental para garantir a legitimidade e a constitucionalidade da medida.



DIA 40

PENAL

Crimes Contra a Vida



ATENÇÃO!! Pouquíssimas questões caem puramente os artigos que tratam sobre os crimes contra a vida. O examinador quer que você tenha conhecimento do crime em espécie, mas misturando com a parte geral, principalmente: concurso de crimes, erro de tipo (sobre a pessoa e sobre a execução), modalidade tentada ou consumada.. Por isso, aproveite para dar uma revisada nesses pontos!

1. Homicídio

É o crime de tirar a vida de outra pessoa.

Art. 121 do CP: Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Exemplo: Na tarde de ontem, após uma briga, Joãozinho, **com consciência e vontade**, mediante disparo de uma arma de fogo, tirou a vida de Ricardinho.



ATENÇÃO! De acordo com a Lei de Crimes Hediondos, **são considerados crimes hediondos**: homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, tentado ou consumado.

1.1 Homicídio Privilegiado

Tal espécie de crime encontra-se previsto no art. 121, §1º do Código Penal, apresentando **três** causas de **diminuição de pena**, sendo elas:

- **Motivo de relevante valor social: pertinente a um interesse da coletividade.**

Exemplo: matar um traficante.

- **Motivo de relevante valor moral: pertinente a um interesse particular.**

Exemplo: matar aquele que estava muito doente para não vê-lo sofrer.

- **Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima: pertinente ao aspecto psicológico do agente – homicídio emocional.**



Exemplo: esposa que mata o marido logo após flagrante adultério.

Art. 121, §1º, CP: Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante **valor social ou moral**, ou sob o domínio de **violenta emoção**, logo em seguida a **injunta provocação da vítima**, o juiz pode **reduzir** a pena de **um sexto a um terço**.



IMPORTANTE! Com base na estrutura trifásica da dosimetria da pena no direito penal (conforme o artigo 68 do Código Penal), a **terceira fase** corresponde, de fato, à análise das causas de aumento (majorantes) e de diminuição (minorantes) da pena.



PARA DECORAR!!

Motivo de relevante valor social; motivo de relevante valor moral; domínio de violenta emoção, logo em seguida a injunta provocação da vítima.

1.2 Homicídio Qualificado

O crime de homicídio qualificado encontra-se prevista no art. **121, §2º do Código Penal**, apresentando as devidas circunstâncias que **elevam** a pena do homicídio.



PARA LEMBRAR!!

A pena de homicídio poderá ser aumentada na **3ª fase** da dosimetria da pena.



IMPORTANTE!

O homicídio qualificado é **crime hediondo**, qualquer que seja a qualificadora. É o que consta no art. 1º, inciso I da Lei nº 8.072/90.

Vejamos cada uma delas:

- **Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe:** Conhecido também como homicídio mercenário ou homicídio por mandato remunerado.

Exemplo: Josué matou Frederico, pois recebeu, para tanto, a quantia de R\$5.000,00.



- **Por motivo fútil:** Trata-se de um motivo **insignificante**, de pouca importância ou desproporcional à natureza do crime praticado. ***CAIU NA OAB 27***

Exemplo: Carlos e Abraão assistiam a um jogo de futebol, sendo de times adversários, quando começaram a brigar. Ao final do jogo, Abraão, irado que seu time perdeu e que o de Carlos ganhou, o matou.

- **Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.** **CAIU NA OAB 25***

Exemplo: Sandra, com ânimo de matar Rosa, sua inimiga, colocou fogo em sua residência.



IMPORTANTE!

Meio insidioso pode ser caracterizado como o uso de uma **fraude** para cometer o crime sem que a vítima o perceba.

- **À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido:** Aqui, caracteriza-se o homicídio pelo modo de **execução**.

Exemplo: Estela armou uma emboscada em sua casa para matar o seu companheiro, sendo que ele caiu e ela atingiu seu objetivo.

- **Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.**

Exemplo: Sandro, funcionário honesto de uma empresa renomada de sua cidade, descobre que Mateus, seu colega, está desviando dinheiro da empresa, quando o alerta, que se ele não confessar ao chefe, ele irá. Em virtude disso, para se livrar da responsabilidade penal, Mateus mata seu colega.

- **Contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.**

Este inciso foi incluído no Código Penal pela Lei 13.142/2015, com a finalidade de tornar mais severa a pena do homicídio, consumado ou tentado, praticado contra integrantes dos órgãos de **segurança pública** ou pessoas a estes ligadas pelo casamento, pela união estável ou pelo parentesco (**HOMICÍDIO FUNCIONAL**).



E o filho adotado?



Se o mandamento constitucional recomenda que o filho adotado seja equiparado aos filhos consanguíneos, a conclusão lógica é que quem mata, por motivos funcionais, uma das pessoas listadas no 121, § 2º, VII, do Código Penal, comete o referido crime.

- **Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido**

Esse inciso foi introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

- **Contra menor de 14 (quatorze) anos.**

Essa qualificadora é a mais recente de todo o artigo, tendo sido introduzido pela Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), prevendo pena de reclusão de doze a trinta anos nestes casos.



IMPORTANTE! Agora, temos a expressa regulamentação de que homicídio contra **menor de 14 anos** é crime **HEDIONDO!**

Além disso, a mesma lei (14.344/2022) ainda foi responsável por estabelecer o aumento de **1/3 até a metade** da referida pena nos casos de homicídio contra menor de 14 anos quando a vítima é pessoa com **deficiência** ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade e no caso do autor ser ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, há um aumento de **2/3**.

2. Feminicídio

Recentemente a **Lei nº 14.994, de 2024**, promoveu grandes alterações nos crimes contra a vida, passando a incluir **o feminicídio como crime autônomo**, com pena de 20 a 40 anos de reclusão.

O texto é semelhante ao da antiga qualificadora do feminicídio, que traz os conceitos de crimes de violência doméstica contra a mulher, e por razões de gênero, especialmente em contextos como:

- **Violência doméstica e familiar:** Quando a mulher é vítima no âmbito de um relacionamento abusivo ou em um contexto de violência doméstica.
- **Menosprezo ou discriminação à condição feminina:** Quando o crime é motivado pelo desrespeito à condição de mulher, incluindo casos de misoginia.

Art. 121-A. CP. Matar mulher por **razões** da condição do sexo feminino:
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. **(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)**



§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: **(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)**

I – violência doméstica e familiar; **(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)**

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. **(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)**

2.1 Casos de aumento de pena



ATENÇÃO!

A pena poderá ser aumentada na **3ª fase** da dosimetria da pena.

A pena do feminicídio será aumentada de **1/3 até a metade**, se o crime for praticado em determinadas situações que o legislador considerou de maior reprovação:

- **Durante a gravidez ou nos 3 meses após o parto ou se a vítima é mãe** de criança/adolescente/pessoa com deficiência.

Lembrando que não existe responsabilidade penal objetiva, ou seja, deve ser da esfera de conhecimento do agente essas condições, para incidência da causa de aumento.

- Contra pessoa **menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos**, com **deficiência** ou portadora de **doenças degenerativas**;
- Quando o feminicídio é praticado na presença **física ou virtual** de descendente ou de ascendente da vítima.

A presença virtual seria por exemplo o feminicídio ocorrer em meio a uma ligação de vídeo no whatsapp/instagram.

- **Em descumprimento das medidas protetivas de urgência.**

Ou seja, já existe uma medida protetiva decretada, e o agente descumpre essa medida ao se aproximar da vítima e cometer o feminicídio.

- **Nas circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 do Código Penal que é quando o homicídio é cometido:**
 - com emprego de **veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel**, ou de que possa resultar perigo comum;
 - à **traição**, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
 - com emprego de arma de fogo de uso **restrito ou proibido**.



3. Induzimento, Instigação ou Auxílio do Suicídio ou à Automutilação

3.1 Induzimento

É quando alguém **faz nascer** na mente de outra pessoa a ideia de **cometer um crime**, que até então **não existia**.

Exemplo: A convence B a roubar um banco, sendo que B nunca havia pensado nisso antes.



PALAVRA CHAVE!!

Criar a ideia criminosa.

3.2 Instigação

É quando alguém **reforça ou intensifica** a ideia criminosa **já existente** em outra pessoa, estimulando a prática do crime.

Exemplo: B já pensa em matar C, e A fica dizendo que é o certo, que C merece, incentivando B a agir.



PALAVRA CHAVE!!

Reforçar a ideia criminosa.

3.3 Auxílio do Suicídio ou à Automutilação

É quando alguém **presta uma ajuda** material ou prática para que outro cometa o crime. Pode ocorrer antes ou durante a execução do crime.

Exemplo: A empresta a arma para B cometer um homicídio, ou dirige o carro na fuga após o roubo.



PALAVRA CHAVE!!

Contribuição prática/material.

**ATENÇÃO!**

Na **AUTOMUTILAÇÃO**, bem como no **SUICÍDIO**, não há punição do próprio autor/vítima da ação, visto que o Direito Penal só pune condutas que transcendem a figura do autor, em razão do princípio da alteridade!!

TABELA PARA FIXAÇÃO!!

INDUZIMENTO	INSTIGAÇÃO	AUXÍLIO
Dar a ideia do suicídio ou da automutilação.	Reforçar propósito suicida ou de automutilação preexistente.	Ajuda material.
Exemplo: "Por que você não suicida?"	Exemplo: "Faça mesmo!"	Exemplo: "Use esta droga"

3.4 Casos de aumento de penaa) A pena é **duplicada (2x)**:

- se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;
- se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

b) A pena é aumentada **até o dobro**:

- se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.

c) Aumenta-se a **pena em dobro**:

- se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual.

**IMPORTANTE!**

Se resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de **14 anos** ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente por lesão corporal de natureza gravíssima. ***CAIU NA OAB 39***

Exemplo: Um homem agride uma menina de 10 anos e ela perde a visão de um olho.



Como ela é **menor de 14 anos** e a lesão é gravíssima, ele responde por lesão corporal de natureza gravíssima qualificada.



ATENÇÃO!

Se o crime resulta em morte é cometido contra **menor de 14 anos** ou contra quem **não tem o necessário discernimento** para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, **responde o agente pelo crime de homicídio**.

Exemplo: Um homem comete um ato sexual contra uma mulher em coma, e ela morre em decorrência da violência. Como a vítima não podia oferecer resistência e o crime resultou em morte, o autor responde por homicídio.

4. Infanticídio

O legislador decidiu criar uma nova figura típica, com pena sensivelmente menor, pelo fato de ser praticado pela **mãe contra seu próprio filho**, nascente ou recém-nascido, **durante o parto ou logo após**, influenciada pelo **estado puerperal**.

Não se exige, entretanto, nenhuma finalidade especial para favorecer a mãe com a figura típica privilegiada, tal como o motivo de honra. É suficiente que ela esteja influenciada pelo estado puerperal.

Art. 123 CP - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena - detenção, de dois a seis anos.



IMPORTANTE! Perceba que não basta a existência do estado puerperal, é necessário que o crime seja praticado **SOB a influência dele**.



ATENÇÃO! A agravante (praticado contra descendente) **não pode ser considerada pois ela constitui o crime de infanticídio**. Obrigatoriamente, deve ser praticado contra descendente. As circunstâncias agravantes somente agravam quando não qualificarem o crime. ***CAIU NA OAB 30***



5. Aborto

Aborto é a **interrupção da gravidez**, da qual resulta a morte do produto da concepção. ***CAIU NA OAB 38***

A doutrina classifica o crime de aborto como:

"O aborto é crime material (somente se consuma com a morte do feto); próprio e de mão própria (art. 124) ou comum (arts. 125 e 126); instantâneo (consumação em momento determinado, sem continuidade no tempo); comissivo ou omissivo; de dano (depende da efetiva lesão ao bem jurídico); unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual (em regra praticado por uma única pessoa, mas admite o concurso); ou então plurissubjetivo ou de concurso necessário (no aborto provocado com o consentimento da gestante, nada obstante a diversidade de crimes para os envolvidos: art. 124 para a gestante e art. 126 para o terceiro); em regra plurissubsistente (conduta divisível em vários atos); de forma livre (admite qualquer meio de execução); e progressivo (o feto é ferido antes de morrer)."

A doutrina divide o aborto em três espécies:

- 1) Natural:** É a interrupção espontânea da gravidez.
- 2) Acidental:** É a interrupção da gravidez provocada por traumatismos, tais como quedas.
- 3) Criminoso:** É a interrupção dolosa da gravidez. Encontra previsão nos artigos 124 a 127 do CP.



ATENÇÃO! Não se pune o aborto praticado pelo médico se...

- Se não há outro meio de salvar a vida da gestante (**aborto necessário**);
- Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (**aborto no caso de gravidez resultante de estupro**)

5.1 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (art 124 CP)

Art. 124 do CP: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque: Pena - detenção, de um a três anos.

Exemplo: Uma mulher, ao descobrir que está grávida, decide interromper voluntariamente a gestação por razões pessoais, como não se sentir preparada emocional ou financeiramente para ter um filho. Ela procura uma clínica clandestina e se submete a um procedimento de aborto com o consentimento dela.



ATENÇÃO!

Se a gestante **for menor de 14 anos, ou é alienada ou débil mental**, ou se o consentimento é obtido mediante **fraude, grave ameaça ou violência**, O CONSENTIMENTO DA GESTANTE NÃO É VÁLIDO! É como se o terceiro tivesse praticado o aborto SEM o consentimento da gestante. Além disso, como o consentimento não é válido, a gestante não é responsabilizada penalmente. ****CAIU NA OAB 38***

Exemplo de como caiu na prova: Uma menina de **13 anos** engravida e concorda em fazer um aborto com a ajuda de um médico. Mesmo com o consentimento dela, a lei não considera esse consentimento válido, pois ela é **menor de 14 anos**.

5.2 Aborto provocado por terceiros

O aborto provocado por terceiro é o ato de **interromper intencionalmente** uma gestação por alguém que **não é a gestante**, sem amparo legal.

Art. 125 do CP: Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos.

Art. 126 do CP: Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único: Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.

Exemplo: Uma jovem descobre que está grávida e seu namorado, contra a vontade dela, leva-a a um profissional não habilitado que realiza o aborto por meio de um procedimento ilegal.

5.3 Forma Qualificada

As penas são aumentadas **1/3**, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre **lesão corporal de natureza grave**;

As penas são **duplicadas - 2x**, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a **morte**.



Crimes Contra a Honra

1. Conceito

Honra é o conjunto dos atributos físicos, morais e intelectuais que tornam a pessoa merecedora de apreço no convívio social e que promovem sua autoestima.

A honra se subdivide em honra objetiva e honra subjetiva:

→ **Honra objetiva:** está ligada ao conceito da sociedade, ou seja, como os outros nos veem!

→ **Honra subjetiva:** tem relação com o sentimento de autoestima e de autoimagem, ou seja, é aquilo que o indivíduo pensa de si próprio.

Há três espécies de crimes contra a honra:

- Calúnia (art. 138, CP);
- Difamação (art. 139, CP);
- Injúria (art. 140, CP).

2. Calúnia

Consiste na falsa imputação de um crime. Ou seja, há um fato que **deve ser falso e definido como crime**.

São, portanto, requisitos da calúnia:

- **Fato:** não basta a atribuição de uma única palavra. É necessário que o agente conte um fato ("uma historinha");
- **Falso:** o autor da calúnia precisa saber que o fato imputado é falso.
- **Definido como crime.**

Exemplo: José, inimigo de Marcos, com intuito de prejudicá-lo, conta aos vizinhos do condomínio em que ambos residem que Marcos teria furtado o celular de Maria, uma das moradoras do condomínio, durante uma confraternização. Contudo, tudo não passou de uma mentira contada por José, que apenas queria deixar Marcos mal falado entre os condôminos.

Exemplo: João publicou nas redes sociais que Maria entrou na sua casa e furtou seu relógio, mas João sabe que não foi Maria.



ATENÇÃO! Viola à honra objetiva (aquilo que terceiros pensam a seu respeito).



PARA DECORAR!!

Imputar, **falsamente**, a alguém fato definido como **crime**. É **Necessário, portanto, a acusação de fato criminoso + ofensa dirigida a determinada pessoa + falsidade da acusação**.



IMPORTANTE! Também é crime propagar ou divulgar, sabendo que se trata de falsa imputação.



E se o agente imputar a alguém fato falso definido como contravenção penal?

Imagine a seguinte situação hipotética: Davi fala para alguém que o João tem uma banca de jogo do bicho na Rua das Groselhas. Neste caso, Davi não praticou o crime de calúnia, porque imputou fato falso definido como contravenção penal, e não como crime, tratando-se de fato ATÍPICO em relação ao crime de calúnia.



E no caso de o agente não ter consciência de que o fato imputado como crime é falso?

Perceba que, além da necessidade de que o fato imputado seja definido como crime, o agente precisa ter consciência que o fato que ele imputa a outrem é falso. Caso ele impute tal fato a outra pessoa acreditando ser verdade o que ele está afirmando, estaríamos diante de um ERRO DE TIPO, por falta do elemento subjetivo do tipo para essa pontuação.



ATENÇÃO! Imputar de forma **genérica** não configura o crime de calúnia. É necessária a imputação falsa de fato **definido como crime**.

Mas o que significa dizer isso? Significa que tem que haver uma **NARRATIVA FÁTICA**, ou seja, uma "historinha".

Exemplo: Fulano é ladrão (forma genérica=não é calúnia) OU ontem fulano subtraiu um celular da Loja 123 (conta um fato, com uma narrativa de forma a imputar a outrem fato falso definido como crime = calúnia).

3. Difamação

É o crime de atribuir a alguém um fato **ofensivo** à sua reputação, ainda que esse fato seja verdadeiro.



Enquanto na calúnia a conduta é a de imputar **falsamente** a alguém fato considerado como crime, **na difamação o fato é apenas ofensivo**. Então, na difamação o fato imputado é uma ofensa à honra da pessoa, embora não constitua um crime.



PARA DECORAR!!

Calúnia = fato Criminoso

Difamação = fato ofensivo à reputação

Observe que tanto para a calúnia quanto para a difamação deve ser atribuído à vítima um fato, ou seja, deve ser contada uma "historinha" que segue de **um fato criminoso no caso da calúnia** e de um **fato ofensivo no caso da difamação**.

- O fato é desonroso e não criminoso!
- Aqui não importa se o fato é verdadeiro ou falso, e sim se houve a intenção maldosa por parte do difamador.

Exemplo: João espalha pela vizinhança que Maria vai toda noite para a casa de José enquanto seu marido está trabalhando.



NÃO ESQUEÇA! É a imputação de um fato ofensivo à reputação, que não constitui crime. É necessário: acusação de fato desonroso + ofensa dirigida a determinada pessoa + deve haver a intenção de ofender.



ATENÇÃO! Viola à honra objetiva (aquilo que terceiros pensam a seu respeito).

4. Injúria

É ofender a **dignidade** ou o **decoro** de alguém, ou seja, atingir diretamente a **honra subjetiva** da pessoa (como ela se sente consigo mesma).

Diferentemente do que ocorre nos casos da calúnia e da difamação, **na injúria não é atribuído qualquer fato criminoso ou ofensivo**, mas sim **qualquer ofensa (palavras soltas) que ofenda a dignidade ou o decoro da pessoa**.

- **Dignidade:** qualidades morais da pessoa (exemplo: xingamentos)
- **Decoro:** qualidades físicas e intelectuais. (exemplo: "Você é um inútil, burro e nojento!")



Assim, qualquer palavra ou ato que venha a ofender as qualidades morais, físicas e/ou intelectuais de outra pessoa é dada como crime de injúria. Neste caso, não é necessária a imputação de fato (contar uma “historinha”), como ocorre nos crimes de calúnia e difamação.



ATENÇÃO! Aqui **não há imputação** de fato algum, mas sim de uma **característica negativa** sobre alguém. Se enquadram aqui **xingamentos ou palavras negativas**, que insultam e afetam a autoestima da vítima.

Exemplo: João é ladrão. Xande é mentiroso.



PARA DECORAR!!

Ofender a dignidade ou decoro de alguém. É necessário: imputação de característica negativa + ofensa dirigida a determinada pessoa + deve haver a intenção de ofender.



ATENÇÃO! Viola à honra subjetiva (conceito que o indivíduo possui de si mesmo).

4.1 Injúria Qualificada

Se a injúria **ocorrer conjuntamente** com uma **violência ou vias de fato**, a pena será mais gravosa, bem como haverá a responsabilização pela pena correspondente à violência. Trata-se da denominada **injúria real**.

Exemplo: Davi xinga Paulo e dá um tapa no rosto dele.

O enunciado da questão deve indicar, claramente, que a violência ou vias de fato foi o meio empregado para ofender a vítima.

Art. 140, CP: (...)

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes (humilhante):

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

INJÚRIA REAL → INJÚRIA + VIOLÊNCIA OU VIAS DE FATO.



4. 2 Injúria Racial

Art. 140 § 3º CP: *Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:*

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Com a nova redação do artigo 140, §3º do CP, promovida pela Lei nº 14.532, de 2023, **não há mais menção à injúria racial**. Dessa forma, no que diz respeito a esse tipo penal, o delito foi alterado. Neste caso, **a injúria racial deixou de ser tipificada no Código Penal e passou a ser prevista na Lei de Racismo (Lei nº 7.716/1989)**.

Atualmente, com a nova redação dada ao dispositivo do Código Penal, o §3º trata tão somente da **injúria preconceituosa**, abrangendo a utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência.



IMPORTANTE! Quanto ao crime de **injúria racial**, perceba que trata-se de uma novatio legis in pejus, ou seja, de uma nova lei penal que prejudica o réu, pois agora a pena da injúria racial é maior! Antes, era de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, a prisão pode ser de **2 a 5 anos**, que pode ser dobrada se praticada por duas ou mais pessoas, bem como a **ação penal era pública condicionada à representação, agora, é incondicionada**. Desse modo, a lei não retroagirá por ser prejudicial ao réu, devendo ser aplicada apenas aos crimes ocorridos após a vigência da Lei nova.

Deste modo, veja como ficou a **nova redação da Lei de Racismo (Lei nº 7.716/1989), que trata sobre o crime de injúria racial**.

Art. 1º: *Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.*

Art. 2º-A: *Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. (Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)*

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. *A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.*

"Entendi, mas o que mudou, Ana?"

Agora o crime de injúria racial possui as seguintes características:

- **Ação penal pública incondicionada**





- Imprescritível
- Inafiançável
- Punição com reclusão



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

O STF equiparou ofensas contra pessoas LGBTQIAPN+ ao crime de injúria racial.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CRIMINALIZAR AS CONDUTAS ATENTATÓRIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. HOMOTRANSFOBIA. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PROCEDENTE. 1. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. 2. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero e a orientação sexual. 3. À luz dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 4. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. 5. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor. 6. Mandado de injunção julgado procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero (MI 4733 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator (a): Min. Nome Julgamento: 13/06/2019 Publicação: 29/09/2020).

5. Exceção da Verdade

A exceção da verdade é o **meio de defesa** que se faculta ao acusado para **provar** o fato atribuído por ele à pessoa que se julga ofendida e o processou por isso, de modo a demonstrar que aquilo era verdadeiro.

Exemplo: Davi atribui fato dado como crime a Hulk. Davi possui, portanto, esse meio de defesa que é a exceção da verdade para provar que o que ele disse é realmente verdade, descaracterizando a configuração do crime de calúnia por ausência da elementar do crime "falsamente".



Cabível nos crimes de **calúnia e difamação** (nesse último caso, somente se o ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções).



ATENÇÃO! A consumação desses crimes acontece quando a imputação/ofensa chega ao conhecimento de terceira pessoa (calúnia e difamação) ou da vítima (injúria). Ou seja, são crimes **FORMAIS!**

TABELA PARA FIXAÇÃO!!

CALÚNIA (art. 138 CP)	DIFAMAÇÃO (art. 139 CP)	INJÚRIA (art. 140 CP)
Imputação falsa de fato definido como crime. Aqui, a imputação deve ser falsa.	Imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui	Imputação de ofensa/insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro.
Fere à honra objetiva	Fere à honra objetiva	Fere à honra subjetiva
Cabe exceção da verdade, exceto nos casos do art. 138, parágrafo 3)	Não cabe exceção da verdade, porque a imputação não precisa ser falsa. Exceção: (art 139, parágrafo único - ofendido é funcionário público e a imputação tem a ver com o exercício das suas funções)	Não admite exceção da verdade, pois não há imputação de fato para provar a veracidade.
Detenção, de 6 meses a 2 anos e multa.	Detenção, de 3 meses a 1 ano e multa.	Detenção, de 1 meses a 6 meses ou multa.

6. Disposições comuns dos crimes contra a honra

6.1 Causas de aumento de pena

As penas **augmentam-se de um terço**, se qualquer dos crimes é cometido:

- contra o **Presidente da República**, ou contra **chefe** de governo estrangeiro;
- contra funcionário público, **em razão de suas funções**, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;
- **na presença** de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.



- contra criança, adolescente, pessoa maior de **60 (sessenta)** anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3º do art. 140 do CP. (vulneráveis)
- Se o crime é cometido mediante **paga ou promessa** de recompensa, aplica-se a pena **em dobro**.
- Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.



ATUALIZAÇÃO RECENTE!

Inclusão do §3º ao art. 141 do CP.

§ 3º Se o crime é cometido contra a mulher por **razões da condição do sexo feminino**, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. **(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)**

7. Ação Penal nos casos de Crimes contra a Honra

TABELA PARA FIXAÇÃO!!

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA	AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA	AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO
Injúria real, quando há lesão corporal.	Contra o Presidente da República.	Contra funcionário público, em razão de suas funções (também pode ser de ação penal privada – legitimidade concorrente).
Injúria racial (Lei de Racismo).	Contra chefe de governo estrangeiro.	Contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência.



CONSUMIDOR

Responsabilidade Civil das Relações de Consumo

1. Proteção à saúde e segurança

Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo **não podem oferecer riscos à saúde, integridade física, psíquica ou segurança** dos consumidores, **SALVO os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição**. *CAIU NA OAB 28*

Ademais, o **fornecedor** de produtos e serviços **potencialmente nocivos** ou **perigosos** à saúde ou segurança deverá **informar**, de maneira **ostensiva e adequada**, a respeito da sua **nocividade ou periculosidade**. *CAIU NA OAB 42*

Exemplo: Uma empresa produz um óleo essencial usado para pós-banho. Ocorre que depois de uma pesquisa, foi constatado que quando combinado com um novo protetor solar em ascensão no país, o referido óleo pode causar queimaduras graves. Neste caso, a empresa que produziu o óleo deve comunicar imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores acerca do risco descoberto.

Art. 10 CDC. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

2. Fato (defeito) do produto/serviço X Vício do produto/serviço

→ **Fato ou defeito do produto/serviço:**

O fato do produto, que também pode ser chamado de "defeito", refere-se à situação em que o defeito do produto ou serviço causa danos ao consumidor, chamados de "acidente de consumo", seja físicos, morais ou patrimoniais, além da própria inadequação do produto.



Exemplo: A empresa "Super Bikes Ltda." vende uma bicicleta que, segundo o manual, é "totalmente resistente à corrosão". Um consumidor adquire essa bicicleta e, após apenas três meses de uso regular e guardada em local adequado, percebe que o guidão e o quadro estão enferrujados. Nesse caso, o fato do produto é a corrosão do guidão e do quadro da bicicleta em apenas três meses, contradizendo a promessa de resistência à corrosão. Isso demonstra um defeito no material ou na fabricação que não corresponde ao que foi anunciado.



ATENÇÃO! PARA DECORAR (MACETE DA PROFA. GIU);

***F*ato* → F*ei*o = Defeito com relação a segurança (quando tem um defeito que acaba atingindo a incolumidade física do consumidor, causando algo feio).**

Por exemplo, a explosão do secador...

→ **Vício do produto/serviço:**

O "vício" de um produto ou serviço refere-se a uma falha ou imperfeição que o torna impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina, ou que lhe diminui o valor. Em outras palavras, é quando o produto ou serviço não funciona como deveria ou não atende à qualidade e à quantidade que o consumidor esperava.

Exemplo: Você compra um celular novo e, uma semana depois, percebe que a bateria descarrega muito rápido, durando apenas algumas horas, mesmo com pouco uso. Além disso, o áudio das chamadas está falhando, tornando difícil ouvir a pessoa do outro lado. Nesse caso, a bateria que descarrega rapidamente e o áudio das chamadas que falha são vícios do produto. Eles tornam o celular inadequado para sua principal finalidade (comunicação e uso portátil) e diminuem seu valor, já que o aparelho não está funcionando como deveria. O problema está no próprio celular, em sua funcionalidade.

TABELINHA PARA FIXAR!

FATO (DEFEITO) DO PRODUTO OU SERVIÇO	VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO
Defeito diz respeito à falha de segurança do produto ou serviço.	Vício é a inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina .
Está relacionado, portanto, com o ACIDENTE DE CONSUMO .	É uma falha ou deficiência que compromete o produto em aspectos como a quantidade, a qualidade, a eficiência etc.



Ex: José compra um notebook, ele liga o aparelho, começa a usar e, de repente, o notebook **ESQUENTA** muito e **EXPLODE, FERINDO-O**.

Ex: José compra um notebook, **mas ele não liga**.

3. Responsabilidade pelo FATO do produto ou serviço

Já vimos que o fato do produto/serviço é uma falha de segurança, ou seja, quando o defeito no produto ou serviço gera um dano que ultrapassa a esfera da coisa ou do serviço prestado e atinge a incolumidade física ou psíquica do consumidor (**acidente de consumo**).



ATENÇÃO! A responsabilidade nesses casos é **objetiva**, ou seja, independente de culpa.
CAIU NA OAB 38



Aconteceu um fato/defeito do produto ou serviço? De quem é a responsabilidade?



A responsabilidade é, em regra, do **fornecedor** (fabricante, produtor, importador, construtor).

EXCEÇÃO:

O **comerciante** será responsabilizado quando...

- o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
- o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
- não conservar adequadamente os produtos perecíveis.



ATENÇÃO! A responsabilidade do comerciante, nesses casos de exceção, é **subsidiária**. Ou seja, primeiro, tenta-se cobrar do devedor principal. **Somente se o devedor principal não tiver condições de pagar ou se recusar a fazê-lo, o comerciante** (que possui a responsabilidade subsidiária) **será chamado** a arcar com a obrigação.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!! "A doutrina (...) destaca que, no caso de 'vício de produto', previsto no citado art. 18 do CDC, 'diferentemente do fato do produto', regulado pelo art. 12 do mesmo diploma legal, **o comerciante** encontra-se inserido na expressão 'fornecedor', para fins de responsabilização solidária. Nessa toada, **a jurisprudência já consolidada neste Tribunal**



reconhece a responsabilidade solidária do comerciante pelos vícios dos produtos por ele comercializados.” (grifamos) Acórdão 1157193, 20140111450806APC, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019.

3.1 Opções ao consumidor

O artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece as opções do consumidor quando **o produto adquirido apresenta um vício** (defeito de qualidade ou quantidade) e o **fornecedor não consegue saná-lo no prazo máximo de 30 dias**, conforme segue:

Art. 18, § 1º, CDC. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço;



ATENÇÃO! O consumidor tem o direito de escolher, alternativamente, uma das opções descritas no art. 18, § 1º do CDC.

3.2 Causas excludentes da responsabilidade pelo fato do produto

O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar **(o ônus da prova será sempre do fornecedor)**:

- que não colocou o produto no mercado;
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.3 Causas excludentes da responsabilidade pelo fato do serviço

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. ***CAIU NA OAB 26***

Exemplo: Você leva seu celular em uma assistência técnica autorizada para trocar a tela, que está trincada. O técnico realiza o serviço e, ao retirar o aparelho, você verifica que a tela está perfeita, sem



nenhum problema. No entanto, dias depois, você tenta carregar o celular e ele não liga. Você volta à assistência técnica, alegando que o serviço de troca de tela estragou o aparelho, impedindo-o de carregar. Se a assistência técnica conseguir comprovar que o serviço de troca de tela foi feito de forma impecável e que o problema de carregamento não foi causado por esse reparo, ela não será responsabilizada pelo seu celular não carregar.



IMPORTANTE!!! O **caso fortuito ou a força maior** quando forem **externos** (absolutamente estranho à atividade do fornecedor, por exemplo, bala perdida que atinge o passageiro de ônibus), também irão excluir a responsabilidade.

Exemplo: Você está viajando em um ônibus de uma empresa de transporte. De repente, o ônibus passa por uma área onde há um tiroteio entre criminosos, e uma bala perdida atinge um passageiro, causando-lhe ferimentos graves ou até a morte. Se a empresa conseguir provar que a bala perdida foi um evento externo e imprevisível, sem qualquer relação com a prestação do serviço de transporte, ela não será responsabilizada pelos danos ao passageiro.

3.4 Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais

Os profissionais liberais são aqueles que podem exercer com liberdade e autonomia a sua profissão, sem subordinação, como médicos, advogados, contadores, etc.

A responsabilidade de tais profissionais é **subjetiva**, ou seja, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos:

- **Ação ou omissão:** Que o profissional agiu ou deixou de agir de determinada forma.
- **Dano:** Que houve um prejuízo para o consumidor.
- **Nexo causal:** Que a ação ou omissão do profissional foi a causa direta do dano.
- **Culpa:** Este é o ponto crucial. O consumidor deve demonstrar que o profissional agiu com negligência (descuido, falta de atenção), imprudência (ação precipitada, sem cautela) ou imperícia (falta de habilidade ou conhecimento técnico necessário para a função).

A apuração da culpa geralmente envolve a análise se o profissional atuou com o **zelo e a técnica esperados** para sua área.

Exemplo: Uma paciente busca um cirurgião plástico para realizar uma cirurgia estética no nariz (rinoplastia). O médico, um profissional experiente e com boa reputação, realiza o procedimento. No entanto, após a cirurgia, a paciente percebe que o resultado não é o esperado: o nariz ficou assimétrico e com dificuldades respiratórias, problemas que não existiam antes. Nesse cenário, para que a paciente possa responsabilizar o médico, ela precisará provar a culpa dele.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

Uma das maiores discussões jurisprudenciais sobre a responsabilidade do profissional liberal surge quando este atua dentro de uma estrutura maior, como um hospital, clínica ou laboratório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a responsabilidade é distinta para cada parte envolvida. **Dessa forma, a responsabilidade do Hospital/Clínica/Laboratório é objetiva. Já a responsabilidade do médico (profissional liberal) continua sendo subjetiva, mesmo que ele atue em um hospital.**

“A Turma negou provimento ao recurso, reiterando o entendimento de que se aplica o CDC no que se refere à responsabilidade médica e hospitalar, cabendo ao hospital a responsabilidade objetiva (CDC art. 14), no caso de dano material e moral causado a paciente que escolhe o hospital (emergência) e é atendido por profissional médico integrante, a qualquer título, de seu corpo clínico, prestando atendimento inadequado, causador de morte (erro de diagnóstico). Outrossim, responde por culpa subjetiva o médico, aplicando-se, porém, a inversão do ônus da prova (CDC art. 6º, VIII). Precedentes citados: REsp 519.310-SP, DJ 24/5/2004; REsp 258.389-SP, DJ 22/8/2005; REsp 908.359-SC, DJe 17/12/2008, e REsp 880.349-MG, DJ 24/9/2007. REsp 696.284-RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/12/2009.”



Qual o prazo prescricional para as ações de reparação por danos causados por fato do produto ou serviço?

O prazo para ações de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em **5 anos**, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

4. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço

Os vícios tornam os produtos ou serviços **impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam**.

Exemplo: o consumidor compra uma batedeira que não gira.- Diferente do fato, o vício pelo produto ou serviço **não** atinge a segurança ou incolumidade física do consumidor.



ATENÇÃO! A responsabilidade pelo vício é **objetiva**, ou seja, independente de culpa.

A responsabilidade é **solidária**, ou seja, há solidariedade entre **todos os fornecedores** que participaram da cadeia econômica.

**EXCEÇÕES:**

- No caso de fornecimento de **produtos in natura**, não sendo possível identificar claramente seu produtor, **apenas o comerciante** (fornecedor imediato) irá responder.

Exemplo: Você compra tomates frescos em um supermercado. Após consumi-los, você e sua família sofrem intoxicação alimentar devido a uma bactéria presente nos tomates. Vale ressaltar que a embalagem não identifica o produtor rural. Nesse caso, a lei entende que o supermercado (o comerciante) é o único responsável pela indenização, pois o produtor do alimento in natura não pode ser identificado pelo consumidor. O consumidor acionará diretamente o supermercado.

- No caso de **vício de quantidade** decorrente de produto pesado ou medido, **apenas o comerciante** (fornecedor imediato) irá responder.

Exemplo: Imagine que você vai a uma padaria e pede 500 gramas de queijo muçarela fatiado. O atendente pesa o queijo na balança e você leva para casa. Ao chegar em casa, por curiosidade, você decide pesar o queijo em sua própria balança de cozinha e percebe que ele tem apenas 450 gramas, e não as 500 gramas pelas quais você pagou. Nesse caso, o problema é um vício de quantidade (você recebeu menos do que comprou), e o produto foi pesado na frente do consumidor. A responsabilidade recai apenas sobre a padaria (o comerciante ou fornecedor imediato).



ATENÇÃO!!! Havendo mais de um responsável pela causação do dano, **todos responderão solidariamente** pela reparação. ***CAIU NA OAB 36*** ***CAIU NA OAB 25***

4.2 Vício de qualidade do produto

Neste caso, o fornecedor terá o prazo máximo de **30 DIAS** para sanar o vício. Não sendo o vício sanado, pode o consumidor exigir, **alternativamente** e à sua escolha:

- a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso;
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- o abatimento proporcional do preço.

Outrossim, **não é necessário** que se observe o prazo de **30 dias**, quando:

- a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto;
- diminuir-lhe o valor ou;



- se tratar de produto essencial.

4.3 Vício de quantidade do produto

Neste caso **não existe prazo** para sanar o vício de quantidade. Poderá o consumidor exigir, imediatamente e **alternativamente**:

- o abatimento proporcional do preço;
- a complementação do peso ou medida;
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios.
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

4.4 Vício de qualidade do serviço

Neste caso também **não existe prazo** para sanar o vício de qualidade do serviço. Poderá o consumidor exigir, imediatamente e **alternativamente**:

- a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- o abatimento proporcional do preço.

4.5 Prazo decadencial

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

SERVIÇO OU PRODUTOS NÃO DURÁVEIS	SERVIÇO OU PRODUTOS DURÁVEIS
30 dias a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.	90 dias a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. *CAIU NA OAB 41*



ATENÇÃO!!! Tratando-se de **vício oculto (o que não é aparente logo de cara)**, o prazo decadencial inicia-se no momento **em que fica evidenciado o defeito**. ***CAIU NA OAB 35***

CAIU NA OAB 41



5. Direito de regresso

Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o **DIREITO DE REGRESSO** contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso, **VEDADA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. *CAIU NA OAB 32***

Exemplo: Se um consumidor compra um produto com defeito de um comerciante, e o comerciante é acionado judicialmente para indenizar o consumidor, o comerciante, após pagar a indenização, pode entrar com uma ação de regresso contra o fabricante do produto para reaver o valor que pagou.

6. Desconsideração da personalidade jurídica

Ocorre quando os bens particulares dos administradores ou sócios são utilizados para pagar dívidas da pessoa jurídica. O CDC adotou a **teoria menor** da desconsideração da personalidade jurídica, basta que se prove o prejuízo ao consumidor.

A adoção da Teoria Menor pelo CDC reflete o **princípio da vulnerabilidade do consumidor e o objetivo de garantir a efetividade dos direitos** previstos na lei. Ela permite que, em casos de insolvência ou impossibilidade de a empresa arcar com seus compromissos, os bens dos sócios sejam atingidos para satisfazer a dívida.

6.1 Requisitos para a aplicação da teoria menor

- **Prejuízo ao consumidor:** É fundamental que o consumidor tenha sofrido algum dano ou prejuízo em decorrência da relação de consumo.
- **Obstáculo ao ressarcimento:** A personalidade jurídica da empresa (a separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios) deve representar um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Em outras palavras, a empresa não possui bens suficientes para arcar com a dívida.



ATENÇÃO!!! Embora a teoria menor seja mais branda em seus requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica **ainda é uma medida excepcional e deve ser aplicada com prudência** pelo juiz.

6.2 Responsabilidade na desconsideração da personalidade jurídica no CDC



No contexto do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a **desconsideração da personalidade jurídica pode afetar diferentes tipos de sociedades**, cada uma com suas particularidades em relação à responsabilidade.

Nas **Sociedades Integrantes de Grupos Societários e Controladas** o CDC busca ampliar a responsabilidade por danos causados ao consumidor, permitindo que sociedades integrantes de grupos respondam pelas dívidas de outras empresas do grupo, **sendo uma responsabilidade subsidiária**.

Nas **Sociedades Consorciadas** o CDC estabelece que as sociedades consorciadas **são solidariamente responsáveis** pelas obrigações decorrentes do código. Isso significa que o consumidor pode acionar qualquer uma das empresas do consórcio para o pagamento integral da dívida. ***CAIU NA OAB 36***

E por fim, nas **Sociedades Coligadas só respondem por culpa**. Ou seja, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a comprovação de que a sociedade coligada agiu com negligência, imprudência ou imperícia na causação do dano ao consumidor.

TABELINHA PARA FIXAR!!

Sociedades integrantes dos Grupos Societários e Controladas	Responsabilidade SUBSIDIÁRIA
Sociedades consorciadas	Responsabilidade SOLIDÁRIA *CAIU NA OAB 36*
Sociedades Coligadas	Só respondem por CULPA